



De Werkvennootschap: uitvoering studieopdrachten





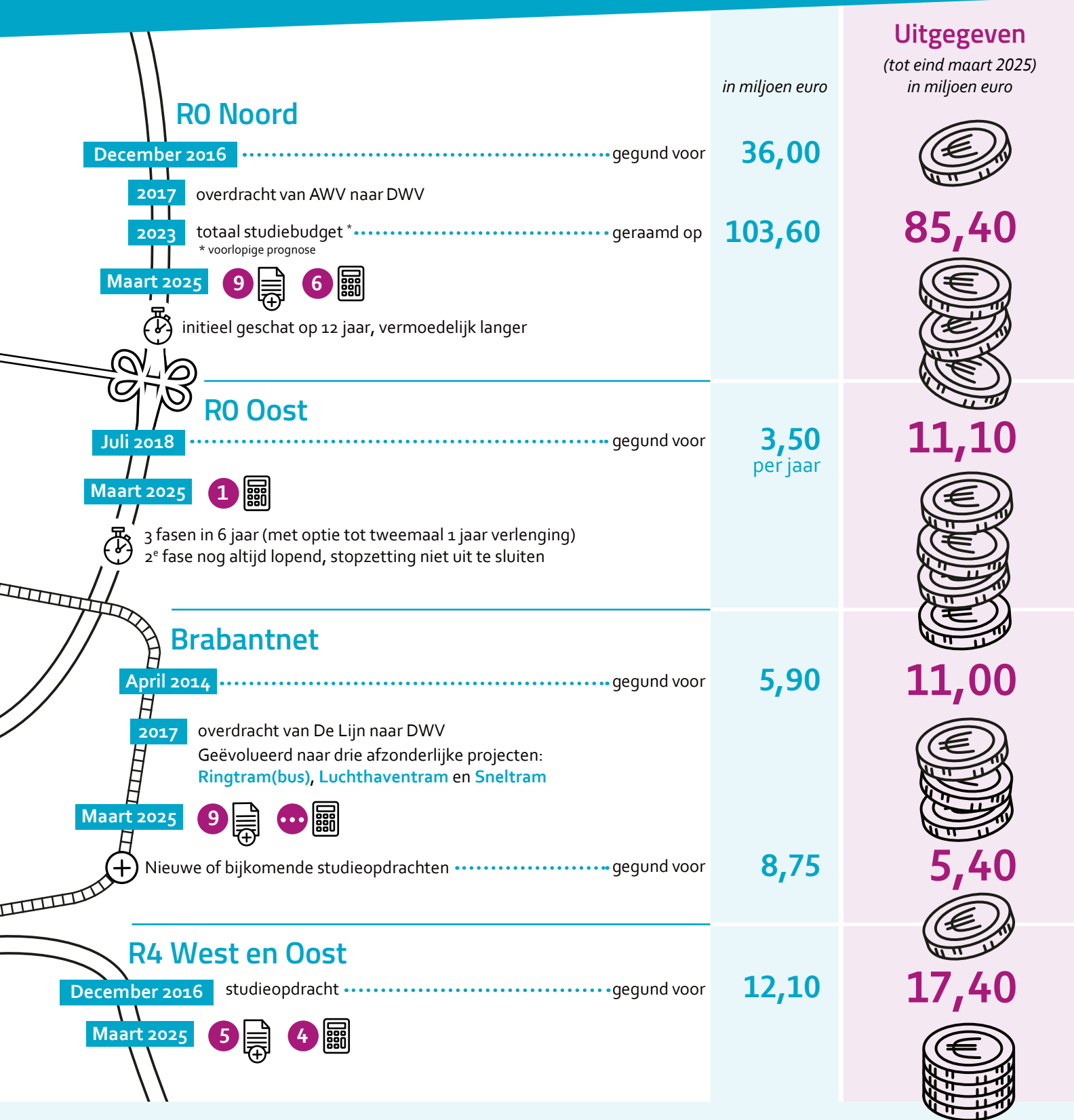
Rekenhof

De Werkvennootschap: uitvoering studieopdrachten



De Werkvennootschap

Langlopende studieopdrachten voor complexe infrastructuurwerken met belangrijke verrekeningen, bijakten en vertragingen



 **Verrekening:** wijzigt de hoeveelheden tijdens de uitvoering van de opdracht (werkelijke hoeveelheden bij een opdracht tegen prijslijst of nieuwe/gewijzigde hoeveelheden door toevoegingen, weglatingen of wijzigingen in de opdracht)

 **Bijakte:** wijzigt de opdracht tijdens de uitvoering ervan

 **Geschatte looptijd**

De Werkvennootschap: uitvoering studieopdrachten

Samenvatting

De Vlaamse Regering richtte in 2016 De Werkvennootschap (DWV) op om grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aan te pakken. DWV plaatst daartoe overheidsopdrachten, waaronder omvangrijke en vaak langlopende studieopdrachten. Het Rekenhof selecteerde vier van die studieopdrachten: Ro Noord, Ro Oost, Brabantnet en R4 West en Oost. De eerste drie behoren tot het multimodaal programma *Werken aan de Ring* (WADR). De voorbereiding van de studieopdrachten voor Ro Noord en Brabantnet gebeurde door respectievelijk het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn. DWV nam de studieopdrachten pas later over. Het Rekenhof onderzocht de belangrijkste verrekeningen of wijzigingen van die studieopdrachten, maar niet de betrokken infrastructuurprojecten zelf. Omdat de vier studieopdrachten nog lopen, staan de totale omvang en kostprijs nog niet vast. Wel blijkt al dat voor drie van de vier onderzochte studieopdrachten het initiële gunningsbedrag aanzienlijk wordt overschreden en dat ze alle vier langer zullen lopen dan initieel ingeschat, wat ook financiële gevolgen heeft.

Ro Noord

De studieopdracht voor de herinrichting van het noordelijk deel van de Brusselse ring (Ro) omvat projectbegeleiding, studieondersteuning en eventueel flankerende maatregelen (openbaar vervoer, fietsinfrastructuur ...). De ruime en algemene omschrijving van de opdracht bemoeilijkte een realistische inschatting van de studieomvang. Eind 2016 gunde de Vlaamse Regering de studieopdracht voor 36 miljoen euro. Tegen maart 2025 was al 85,4 miljoen euro uitgegeven. In 2023 bedroeg de herziene inschatting van het totale benodigde studiebudget 103,6 miljoen euro en het is onzeker of dat bedrag zal volstaan. Hoewel het inherent is aan een complexe studieopdracht tegen prijslijst dat de vermoedelijke hoeveelheden verschillen van de realiteit, is een sterke overschrijding juridisch delicaat. Zij brengt de principes van mededinging, gelijkheid en transparantie in het gedrang.

Kort na de gunning voegde DWV diverse OP-posten (onvoorziene prestaties) toe voor expertises die niet in de opdrachtdocumenten waren opgenomen. OP-posten komen zonder mededinging tot stand en zijn dus altijd risicovol. Eind maart 2025 vertegenwoordigden ze bijna 9,4 miljoen euro, wat vragen doet rijzen bij de voorbereiding van de opdracht. DWV voegde ook bijakten en verrekeningen toe, waarvan de juridische onderbouwing het Rekenhof niet altijd overtuigde. Sommige wijzigingen werden laat-tijdig geformaliseerd of niet bekendgemaakt, wat de transparantie niet ten goede komt.

DWV stelde de juridische dienstverlener voor Ro Noord zonder mededinging ook aan voor Ro Oost. Dat bevordert de continuïteit en samenhang, maar verhoogt het risico op langdurige afhankelijkheid van één adviseur.

Ro Oost

De studieopdracht betreft de herinrichting van vier grote verkeersknooppunten langs de Ro en de A4/E411, verdeeld over drie fasen. Fase twee loopt nog en DWV acht het onmogelijk de volledige studieopdracht binnen de voorziene termijn (inclusief de verlengingsmogelijkheid) af te ronden. Een stop-zetting is niet uitgesloten.

In 2018 keurde DWV de gunning van de studieopdracht Ro Oost goed, voor 3,5 miljoen euro op jaarbasis. Tegen maart 2025 was 11,1 miljoen euro uitgegeven. DWV kende in 2023 voor 3,7 miljoen euro aanvullende opdrachten toe aan dezelfde dienstverlener voor drie extra quick wins, zonder die wijziging bekend te maken.

Brabantnet

De Vlaamse Regering besliste eind 2013 om tegen 2020 drie tramverbindingen van het Brabantnet te realiseren, met name de ringtram, de luchthaventram en de sneltram. Aanvankelijk zou daarvoor één DBFM-opdracht in de markt worden geplaatst. De Lijn gunde daartoe in 2014 een studieopdracht van 5,9 miljoen euro aan een studieconsortium. Door latere beleidsbeslissingen evolueerde het Brabantnet de facto echter naar drie afzonderlijke projecten, waarvoor de planning en de procedure niet meer gelijkliepen. Eind 2016 besliste de Vlaamse Regering immers om de ringtramverbinding versneld te realiseren via een ringtrambus met een klassieke financiering in plaats van een DBFM-opdracht, wat een belangrijke wijziging van de studieopdracht inhield en een bijkomende studiekost meebracht. Omdat enkele DBFM-voordelen wegvielen, moest ook de luchthaventram via een klassieke opdracht worden gerealiseerd. Het vervolgens meermaals heroverwegen van die beslissing leidde tot verloren studiekosten, die volgens DWV wel beperkt bleven tot 0,2 miljoen euro door een tijdelijke schorsing.

DWV integreerde Brabantnet in WADR en werkte intensief samen met stakeholders. Daardoor breidde de scope van de luchthaventram en de sneltram uit, wat de studiekosten deed stijgen. Ook gewijzigde regelgeving en lange doorlooptijden droegen daaraan bij. Tegen maart 2025 was 11 miljoen euro uitgegeven.

DWV nam de financiële en inhoudelijke wijzigingen op in diverse bijakten. Voor de ringtrambus (0,1 miljoen euro), luchthaventram (5,1 miljoen euro) en sneltram (3,6 miljoen euro) sloot zij ook bijkomende of nieuwe studieopdrachten. De sneltram is niet opgenomen in het GIP voor de periode 2025-2027.

De onderbouwing die DWV gaf aan de wijzigingen, overtuigde het Rekenhof niet altijd. Door de vele wijzigingen is de opdracht nauwelijks nog vergelijkbaar met de initieel in mededinging geplaatste studieopdracht. Sommige wijzigingen zijn mogelijk wezenlijk, wat in principe een nieuwe plaatsingsprocedure vereist. De beslissing van DWV om de studies voor de luchthaventram en de sneltram uit de oorspronkelijke opdracht te lichten en op grond van een monopoliesituatie aan hetzelfde consortium te gunnen, is voor kritiek vatbaar.

R4 West en Oost

Eind 2014 plaatste AWW een eerste studieopdracht om de R4 West en Oost om te bouwen tot primaire wegen. DWV, die het project overnam, besliste om die opdracht te beëindigen omdat de benodigde bijkomende prestaties volgens haar een ongeoorloofde wezenlijke wijziging zouden inhouden. DWV plaatste een nieuwe studieopdracht, waarop alleen het studiebureau van de eerste opdracht reageerde. Het is echter twijfelachtig of andere geïnteresseerde ondernemers voldoende informatie kregen, zoals vereist. Ook de gunningscriteria versterkten de kansen voor dat studiebureau. In 2018 gunde DWV de nieuwe studieopdracht voor 12,1 miljoen euro. Tegen maart 2025 was al 17,4 miljoen euro uitgegeven.

DWV voegde ook bijakten en verrekeningen toe, waarvan de juridische onderbouwing het Rekenhof niet altijd overtuigde. De opdrachtdocumenten begrepsden het studiebudget voor bepaalde deelopdrachten tot een plafondbedrag, hoewel er geen zekerheid was dat de opdracht binnen dat bedrag kon worden gerealiseerd. DWV verhoogde het studiebudget uiteindelijk met 5,6 miljoen euro boven het plafond,

waardoor ze een fundamenteel uitgangspunt van de opdracht verliet en mogelijk het economisch evenwicht van de opdracht wijzigde. Sommige prestaties werden verschoven naar deelopdracht 4, die geen plafond kende, wat minstens het nut van het plafondbedrag als beheersmaatregel ondermijnde. In 2023 verhoogde DWV het studiebudget voor deelopdracht 4 van 4,3 naar 9,2 miljoen euro. Een realistischer beeld van de uit te voeren hoeveelheden had mogelijk een invloed gehad op de prijszetting.

Reactie minister

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken bezorgde geen afzonderlijke reactie, maar sloot zich aan bij de reactie van DWV.

DWV benadrukte dat verschillende beslissingen tot stand kwamen na een zorgvuldige afweging van juridische en economische overwegingen en met aandacht voor de realisatie van maatschappelijke meerwaarde. Het auditrapport nam de indirecte kosten en de juridische risico's van een mogelijke stopzetting van een studieopdracht soms onvoldoende mee, aldus DWV.

Verder merkte DWV op dat de vier studieopdrachten al geruime tijd geleden zijn gegund. Voor twee ervan stelde ze de opdrachtdocumenten niet zelf op, zodat eventuele tekortkomingen op dit punt haar niet kunnen worden toegerekend. Intussen doorliep DWV echter een leercurve en zou ze de lessen die bleken uit o.m. de onderzochte studieopdrachten mee hebben genomen in de vormgeving van de recentere studieopdrachten.

Verder formuleerde DWV een aantal algemene bedenkingen en gaf zij bijkomende duiding over een aantal van de geformuleerde opmerkingen en bevindingen.

Hoofdstuk 1**Inleiding 15**

- 1.1 Onderzoeksdomein 15
- 1.2 Onderzoeksaanpak – en normen 16

Hoofdstuk 2**Ro Noord 19**

- 2.1 Voorbereiding en gunning 19
- 2.2 Verrekeningen en bijakten 20
 - 2.2.1 Overzicht 20
 - 2.2.2 Bijakte 3 - toevoeging van zes OP-posten voor expertiseprofielen 21
 - 2.2.3 Bijakte 4 en 8, verrekening 3 en 5 - juridische dienstverlening 22
 - 2.2.4 Bijakte 5, 7 en 9 - toevoeging van OP-posten voor MKBA en stortplaatsdeskundige 23
- 2.3 Verhoging studiebudget 24
- 2.4 Beheersmaatregelen 26
- 2.5 Deelconclusie 27

Hoofdstuk 3**Ro Oost 29**

- 3.1 Voorbereiding en gunning 29
- 3.2 Verrekeningen en bijakten 30
- 3.3 Beheersmaatregelen 31
- 3.4 Deelconclusie 31

Hoofdstuk 4**Brabantnet 33**

- 4.1 Voorbereiding en gunning 33
- 4.2 Verrekeningen, bijakten, nieuwe en bijkomende studieopdrachten 34
 - 4.2.1 Overzicht 34
 - 4.2.2 Ringtram(bus) 36
 - 4.2.3 Luchthaventram 38
 - 4.2.4 Sneltram 40
 - 4.2.5 Bijakten bij ringtram(bus), luchthaventram en sneltram 43
- 4.3 Beheersmaatregelen 43
- 4.4 Deelconclusie 44

Hoofdstuk 5**R4 West en Oost 47**

- 5.1 Voorbereiding en gunning 47
 - 5.1.1 Eerste studieopdracht Agentschap Wegen en Verkeer van december 2014 47
 - 5.1.2 Nieuwe studieopdracht DWV van eind december 2017 48
- 5.2 Verrekeningen en bijakten 50
 - 5.2.1 Verrekening 1 en verrekening 1bis - uitbreiding studiebudget 51
 - 5.2.2 Bijakte 4 – afsluiten deelopdrachten 1 tot en met 3 52
 - 5.2.3 Bijakte 5 – aanvullende prestaties deelopdracht 4 53

5.3	Beheersmaatregelen	54
5.3.1	Methode prijszetting	54
5.3.2	Voorafgaandelijke begroting	55
5.3.3	Plafondbedrag	55
5.4	Deelconclusie	57
Hoofdstuk 6		
Algemene conclusies		59
Hoofdstuk 7		
Aanbevelingen		61
Hoofdstuk 8		
Reactie van de minister		63
Bijlage		
Antwoord van De Werkvennootschap nv, gevalideerd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken		67

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Onderzoeksdomein

De Vlaamse Regering heeft in 2016 De Werkvennootschap (hierna DWV) opgericht om grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aan te pakken¹. DWV is een doorstart van Via-Invest en bundelt de kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij heeft als opdracht complexe mobiliteitsinfrastructuur van strategisch belang te realiseren en te faciliteren voor het Vlaams Gewest en publiek-rechtelijke rechtspersonen. DWV treedt daarbij op als projecteigenaar en handelt in beginsel in eigen naam en voor eigen rekening. DWV organiseert ook overleg, participatie en communicatie met de burgers en het middenveld, en faciliteert het flankerend beleid. Het is een bewuste beleidskeuze om het eigen team van DWV *klein en wendbaar* te houden en bij de uitvoering van haar taken maximaal een beroep te doen op externe expertise.

DWV maakt deel uit van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en beschikte volgens de aangepaste begroting 2025 over een budget van 226,2 miljoen euro voor investeringsuitgaven.

Om haar opdracht te realiseren, plaatst DWV overheidsopdrachten, waaronder belangrijke, complexe en vaak langlopende studieopdrachten met een aanzienlijke waarde. Het Rekenhof selecteerde vier overheidsopdrachten voor diensten die betrekking hebben op dergelijke studies²:

- studieopdracht Ro Noord ([hoofdstuk 2](#));
- studieopdracht Ro Oost ([hoofdstuk 3](#));
- studieopdracht Brabantnet ([hoofdstuk 4](#));
- studieopdracht R4 West en Oost ([hoofdstuk 5](#)).

De eerste drie studieopdrachten maken deel uit van het multimodaal programma *Werken aan de Ring* (WADR). Van Ro Noord en Brabantnet gebeurde de voorbereiding respectievelijk door AWV en De Lijn. De studieopdrachten werden pas na de gunning ervan aan DWV overgedragen. Het projectgebied van WADR in en rond de Vlaamse Rand en Brussel wordt gekenmerkt door structurele files, complexe kruispunten, sluipverkeer, vele kleinere op- en afritten, en vooral een groot gebrek aan plaats voor alternatieve vervoersmodi. WADR omvat projecten inzake fietsinfrastructuur, hoogwaardig openbaar vervoer en optimalisaties in weginfrastructuur. De laatstgenoemde studieopdracht heeft betrekking op de voorbereiding van het ombouwen van de R4 West en Oost tot primaire wegen.

¹ DWV is een nv van publiek recht, opgericht bij decreet van 23 december 2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht.

² Uit de lijst van de gesloten overheidsopdrachten voor diensten die DWV op 4 oktober 2021 bezorgde, selecteerde het Rekenhof o.m. op basis van het materieel en maatschappelijk belang vier studieopdrachten waarvan de opdrachtwijziging t.o.v. initiële waarde (excl. opdrachtwijziging) of de overschrijding (bedrag gevorderd – initiële waarde excl. opdrachtwijziging) t.o.v. initiële waarde (excl. opdrachtwijziging) op dat moment volgens de ter beschikking gestelde gegevens minstens 20% bedroeg. Tijdens de auditwerkzaamheden bleek dat de info van DWV voor het dossier Ro Oost niet de totale initiële waarde vermeldde maar slechts een jaarbedrag, zodat dit uiteindelijk niet het geval bleek voor Ro Oost.

De vier studieopdrachten lopen nog. De totale omvang en kostprijs staan bijgevolg nog niet vast. De uitvoering ervan kan dan ook nog niet definitief of volledig worden beoordeeld. Wel is al gebleken dat de studieopdrachten, los van de prijsherzieningen door indexering, soms belangrijke verrekeningen³ of bijakten⁴ kennen en het initiële gunningsbedrag aanzienlijk overschrijden. Voor een goed begrip bevat dit verslag alle bedragen exclusief btw.

Tabel 1 – Studieopdrachten – uitgaven inclusief verrekeningen en bijakten (excl. btw, in euro)

Studieopdracht(en)	Gunningsbedrag	Stand van zaken maart 2025
R0 Noord	35.728.080	85.404.605
R0 Oost	3.519.860 ⁵ (op jaarbasis)	11.092.189
Brabantnet	⁶ 5.877.424	*11.063.535
R4 West en Oost	12.093.496	17.373.177

* Zonder de nieuwe of bijkomende studieopdrachten die DWV sloot voor 8,75 miljoen euro (zie [punt 4.2](#))

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof licht in dit verslag enkel de belangrijkste verrekeningen of wijzigingen van die studieopdrachten door. De uitvoering en opvolging van de infrastructuurprojecten waarvoor de studies gebeurden, behoorden niet tot het voorwerp van de audit. DWV heeft tijdens de audit ook al een aantal vaststellingen geremedieerd.

1.2 Onderzoeksaanpak – en normen

Het Rekenhof hanteerde als norm het wettelijke en reglementaire kader dat op de uitvoering van overheidsopdrachten van toepassing is, de relevante rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State, en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Bij overheidsopdrachten, en in het bijzonder bij langdurige, complexe opdrachten zoals de geselecteerde studieopdrachten, kan een zekere flexibiliteit nodig zijn om deze opdrachten tijdens de uitvoering ervan te kunnen wijzigen ingevolge nieuwe inzichten en gewijzigde of onvoorzienbare omstandigheden. Omdat wijzigingen een invloed kunnen hebben op de beginselen van mededinging en gelijke behandeling (de uitgevoerde opdracht is niet meer exact de opdracht waarvoor

³ Artikel 2, 18 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten definieert de verrekening als: *een document opgesteld door de aanbesteder tot aanpassing van de samenvattende opmeting of de inventaris met de becijferde vaststelling:*

a) van de werkelijke hoeveelheden in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst;

b) van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen of herziene prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen, weglatingen of wijzigingen met betrekking tot de opdracht.

⁴ Artikel 2, 21 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten definieert de bijakte als: *overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden partijen, waarin de op de opdracht toepasselijke documenten worden aangepast tijdens de uitvoering ervan.*

⁵ De studieopdracht heeft een looptijd van één jaar, vijfmaal stilzwijgend verlengbaar. Als bij het einde van de looptijd blijkt dat de opdracht een verlenging behoeft, heeft DWV tweemaal de mogelijkheid om een optie te lichten voor één bijkomend jaar.

⁶ Voor sommige posten van deelopdracht 3 (sneltram), deelopdracht 4 (ringtram) en deelopdracht 5 (luchthaventram) werd het gunningsbedrag bepaald door een percentage op de geraamde bouwcost. De latere afrekening volgde op basis van de werkelijke bouwcost.

mededinging werd georganiseerd), alsook op het beginsel van de forfaitaire prijsbepaling, kunnen overheidsopdrachten slechts worden gewijzigd zonder nieuwe plaatsingsprocedure in de gevallen en onder de voorwaarden uitdrukkelijk opgenomen in de overheidsopdrachtenregelgeving. De diverse opeenvolgende versies van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (hierna: koninklijk besluit van 14 januari 2013) bevatten daartoe de nodige bepalingen.

Het onderzoek steunde op de analyse van documenten, dossieronderzoek, auditgesprekken en schriftelijke vragen.

Op 13 oktober 2021 kondigde het Rekenhof zijn audit aan bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de voorzitter van de raad van bestuur van DWV en de algemeen manager van DWV. Het Rekenhof moest zijn auditwerkzaamheden tweemaal opschorten door diverse tussentijdse prioritaire auditopdrachten. Op 7 juni 2024 meldde het Rekenhof aan DWV de heropstart van de auditwerkzaamheden. Die werden afgerond in augustus 2025⁷.

Op 26 november 2025 heeft het Rekenhof zijn voorlopige onderzoeksresultaten voorgelegd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en aan de algemeen manager en de voorzitter van de raad van bestuur van DWV. DWV antwoordde bij brief van 23 december 2025. Op 5 januari 2026 is meegedeeld dat de Vlaamse minister zich aansloot bij dat antwoord.

Het antwoord is samengevat in [hoofdstuk 8](#) en de algemene opmerkingen uit het antwoord zijn integraal opgenomen als [bijlage](#). Dit verslag houdt ook rekening met de meer specifieke opmerkingen van DWV opgenomen in de bijlage bij dat antwoord.

⁷ De gegevens en cijfers in het verslag hebben betrekking op de periode tot eind maart 2025. Zij kunnen intussen geëvolueerd zijn door bijkomende beslissingen en de verdere uitvoering, die het Rekenhof niet verder onderzocht.

Hoofdstuk 2

RO Noord

2.1 Voorbereiding en gunning

Op 15 juli 2016 ging de Vlaamse Regering akkoord om de studieopdracht voor de herinrichting van het noordelijk deel van de ring rond Brussel (Ro) in mededinging te stellen⁸. AWW, dat de studieopdracht voorbereidde, raamde de studiekost op 29,8 miljoen euro.

De studieopdracht kent een zeer ruim voorwerp. Ze omvat de projectbegeleiding en de studieondersteuning die nodig zijn om tot de realisatie te komen van de herinrichting van de Ro tussen het complex Groot-Bijgaarden en het complex Sint-Stevens-Woluwe, alsook de eventueel flankerende maatregelen (openbaar vervoer, fiets, combimobiliteit). De uitvoeringstermijn loopt tot en met de sluiting van het laatste uitvoeringscontract voor de infrastructuurwerken en werd destijds geschat op 12 kalenderjaren. De studieopdracht heeft een gemengde prijsvaststelling, met name tegen prijslijst⁹ en tegen terugbetaling¹⁰. De uitgave was voorzien binnen de kredieten van MOW, in afwachting van de opstart van DWV die de studieopdracht zou overnemen.

Op 16 december 2016 gunde¹¹ de Vlaamse Regering de studieopdracht voor 36 miljoen euro (of 3 miljoen euro per jaar), wat bijna 7 miljoen euro hoger is dan de raming. Ondanks een opmerking daarover in het ongunstige advies van de Inspectie van Financiën, gaf de nota aan de Vlaamse Regering geen verklaring voor het afwijkende bedrag.

Kort na de gunning, op 31 januari 2017, nam DWV de studieopdracht van AWW over als opdrachtgever. Amper enkele maanden later, in mei 2017, stelde DWV de jaarlijkse aanwending bij tot 6 à 7 miljoen euro.

Aan de initiële studieopdracht zijn intussen enkele verrekeningen en bijakten toegevoegd (zie [punt 2.2](#)). Omdat de werkelijk uit te voeren hoeveelheid aan studies de initieel geraamde aanzienlijk zou overschrijden, keurde DWV in 2021 en in 2023 ook een budgetverhoging goed (zie [punt 2.3](#)) tot 103,6 miljoen euro. Het is onzeker of die zal volstaan. DWV verwacht niet dat de studieopdracht beëindigd zal zijn op de initieel geschatte einddatum. De doorlooptijd van de verschillende projecten die studiewerk vereisen, is afhankelijk van een groot aantal externe factoren waar DWV vaak geen, of slechts beperkt, invloed op heeft, en heeft ook een budgettaire impact. Een actueel onderbouwde financiële prognose die reikt tot het einde, ontbreekt.

⁸ VR 2016 1507 DOC.0862/1. Het betrof een open offerteaanvraag voor aanneming van diensten: Ro – ondersteuningsdiensten – Herinrichting ring rond Brussel (Ro) – 1M3D8F/16/12.

⁹ Een opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. Het te betalen bedrag wordt berekend na uitvoering van de opdracht op basis van de werkelijk bestelde en gepresterde hoeveelheden.

¹⁰ Een opdracht tegen terugbetaling is een opdracht waarbij de prijs van de uitgevoerde prestaties wordt vastgesteld na onderzoek van de gevorderde prijzen op basis van wat de opdrachtendocumenten bepalen over:

- de kostenbestanddelen die mogen worden aangerekend;
- de berekeningswijze van de kosten;
- de omvang van de daarop toe te passen verhogingen.

¹¹ De rechtmatigheid van de gunningsbeslissing maakte niet het voorwerp uit van dit onderzoek.

Tot eind maart 2025 was in totaal al 85,4 miljoen euro uitgegeven aan de studieopdracht. Dat is inclusief het bedrag dat AWV destijds betaalde (3,1 miljoen euro), het aandeel van de rechtstreeks gefactureerde juridische dienstverlening na bijakte 4 (1,2 miljoen euro, zie [punt 2.2.3](#)) en de prijs-hervziening¹² (8,3 miljoen euro).

2.2 Verrekeningen en bijakten

2.2.1 Overzicht

Eind maart 2025 waren negen bijakten en zes verrekeningen aan de studieopdracht toegevoegd (zie tabel 2).

Tabel 2 – Overzicht verrekeningen en bijakten bij studieopdracht Ro (excl. btw, in euro)

Bijakte of verrekening	Omschrijving	Stand van zaken maart 2025
Bijakte 1	Overdracht studieopdracht aan DWV	/
Bijakte 2	Toepassing wet GDPR en algemene verordening gegevensbescherming	/
Bijakte 3	Toevoeging 6 OP-posten "onvoorziene" expertiseprofielen	
	OP 1 - Architectuur	8.575.675
	OP 2 - Adviseur ramingen	1.823
	OP 3 - Kostenbewaking - ramingsexpert	311.520
	OP 4 - Expert Relatics - Meridian	88.310
	OP 5 - Expert Staalconstructies	44.465
	OP 6 - Landmeter	4.012
	Onteigeningen	69.589
Bijakte 4	Herschikking juridische dienstverlening (rechtstreekse facturatie advocatenkantoor)	1.177.101
	OP7 - juridische adviesverlening consultant	169.705
Bijakte 5 incl. addendum 1	Aanvullende opdracht: opmaak MKBA	137.280
Bijakte 6	Co-pilotage Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Heizel-studie	133.356
Bijakte 7	OP8 – Stortplaatsdeskundige	6.041
Bijakte 8 - verrekening 3	Indexering OP-Juridisch adviseur (zie ook bijakte 4)	
Bijakte 9	Addendum 2 bij bijakte 5 - aanvullende opdracht MKBA – OP 12	135.720
Verrekening 1	Opstart <i>Document Management System</i>	20.000
Verrekening 2	Minwaarde gebrekkige opmaak bestek QW n260	-21.000
Verrekening 4	Voorgesloten kosten	18.550
Verrekening 5	OP9 - Financieel adviseur Ruling inzake btw	10.026
Verrekening 6	OP13 - visueel sterke presentatie A201	10.710

Bron: Rekenhof

¹² De prijzen van de opdracht worden herzien (indexering) op basis van bepaalde economische of sociale factoren volgens de formule bepaald in de opdrachtdocumenten. Door de prijs-hervziening volgen de prijzen van de overeenkomst de evolutie van de economische omstandigheden op basis van objectieve parameters.

De onderbouwing van de verrekeningen en bijakten overtuigde het Rekenhof niet altijd (zie infra). Soms formaliseerde DWV de bijakte laattijdig, met name nadat ze al in werking of uitvoering was.

Minstens vier bijakten voorzagen in OP-posten (onvoorziene prestaties) voor aanvullende of bijkomende diensten die niet voorzien waren in de initiële opdrachtdocumenten. Eind maart 2025 vertegenwoordigden die OP-posten in totaal bijna 9,4 miljoen euro. Dergelijke OP-posten zijn altijd risicovol omdat zij buiten de plaatsingsprocedure en dus zonder mededinging tot stand komen, al stelde DWV in de bijakten wel dat zij de marktconformiteit ervan naging.

Het Rekenhof bespreekt hieronder de relevantste verrekeningen en bijakten.

2.2.2 Bijakte 3 - toevoeging van zes OP-posten voor expertiseprofielen

Bijakte 3 voegde zes OP-posten toe voor expertiseprofielen die, aldus DWV, niet voorzien waren in de initiële opdrachtdocumenten en waarvoor de inventaris geen post bevatte, maar die noodzakelijk bleken voor de uitvoering van de opdracht.

Hoewel de wijziging al medio 2017 inging¹³, formaliseerde DWV die pas twee jaar later in bijakte 3. Voor de diensten van OP-post 4 en 6 plaatste DWV, aldus de bijakte, in 2018 een overheidsopdracht, zodat zij slechts tot eind 2018 gebruik maakte van die OP-posten.

Volgens DWV was de nood aan OP-posten het noodzakelijk gevolg van omstandigheden die zij niet kon voorzien¹⁴: omdat DWV de studieopdracht pas van AWV overnam nadat ze al gegund was, zou haar visie op de uitvoering ervan niet volledig in het bestek weerspiegeld zijn. Nochtans was de overdracht al bekend op het moment dat de Vlaamse Regering op 15 juli 2016 haar goedkeuring gaf voor de opstart van de plaatsingsprocedure¹⁵ en was het project Ro initieel toegewezen aan Via-Invest, waarvan DWV een doorstart vormt¹⁶.

Het Rekenhof erkent dat een complexe en langlopende studieopdracht voor een grootschalig infrastructuurproject van groot maatschappelijk belang, waarbij een veelheid aan stakeholders actief participeren, onmogelijk van bij het begin volledig kan worden gedefinieerd. Dat amper zeven maanden na de gunning al dergelijke toevoegingen vereist waren, doet echter vragen rijzen over de voorbereiding van de opdracht.

Enkele van de ontbrekende expertises vermeldde het studiebureau overigens al uitdrukkelijk als noodzakelijk in zijn offerte. Zo bevatte de offerte een overzicht van *niet-benoemde disciplines* zoals *architectuur* en *onteigeningen* (OP-posten 1 en 6), waarvoor de inventaris geen afzonderlijke post

¹³ Voetnoot 1 van bijakte 3. Deze laattijdige formalisering liet een beroep op artikel 38/2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 toe. De regelgever verduidelijkte immers pas bij koninklijk besluit van 15 april 2018 dat dit artikel ook toepassing kon vinden op overheidsopdrachten die werden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vóór 30 juni 2017.

¹⁴ Artikel 38/2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

¹⁵ VR 2016 1507 DOC.0862/1. In het begrotingsakkoord van 5 juli 2016 (VR 2016 1507 DOC.0862/5) formuleerde de Vlaamse Regering onder meer uitdrukkelijk als voorwaarde dat het bestek zodanig opgesteld zou worden dat de kandidaten er ten allen tijde mee akkoord gaan dat de aanbestedende overheid kan gewijzigd worden naar DWV. Punt 1.2 van het bestek vermeldt dat dan ook expliciet.

¹⁶ Via-Invest is als nv van privaat recht in 2007 opgericht voor de aanpak van mobiliteitsknopen in de vorm van een structurele samenwerking tussen PMV en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en AWV. De Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet houdende de totstandbrenging van De werkvennootschap nv van publiek recht vermeldt: *De nieuwe taken van De Werkvennootschap vormen het vervolg van de huidige activiteiten van Via-Invest Vlaanderen. Daarom wordt er voor gekozen om, met continuïteit van de rechtspersoon, Via-Invest Vlaanderen tot de NV van publiekrecht De Werkvennootschap te wijzigen, en niet om een nieuwe vennootschap op te richten.*

bevatte, hoewel het aannemelijk was dat ze vereist zouden zijn gelet op de aard, het voorwerp en de complexiteit van de opdracht. Wat betreft OP-posten 2, 3 en 4, voorzag de offerte al in het gebruik van de genoemde expertises. Dat voor dergelijke prestaties, die kennelijk inherent deel uitmaakten van het aanbod van het studiebureau, na de gunning van de opdracht afzonderlijke, niet in mededinging geplaatste OP-posten zijn gecreëerd, vermindert de relevantie van de georganiseerde mededinging en brengt de beginselen van transparantie en gelijkheid in het gedrang.

2.2.3 Bijakte 4 en 8, verrekening 3 en 5 - juridische dienstverlening

Bijakte 4 van 21 augustus 2020 leidde tot nieuwe verbintenissen voor de juridische dienstverlening en een verhoogde eenheidsprijs voor juridische prestaties.

Volgens zijn offerte deed het studiebureau voor de post *juridische dienstverlener* een beroep op twee onderaannemers, een advocatenkantoor en een consultancybedrijf. Met dergelijke onderaannemers van de opdrachtnemer heeft een aanbestedende overheid vanuit juridisch oogpunt geen contractuele band. De betrokken onderaannemers leverden initieel, volledig overeenkomstig de principes van onderaanneming, hun juridische prestaties ten aanzien van het studiebureau, die ze vervolgens factureerde aan DWV. In bijakte 4 kwamen DWV en het studiebureau echter overeen dat het advocatenkantoor zijn vorderingsstaten en facturen rechtstreeks zou indienen bij DWV. Het advocatenkantoor zou immers, aldus bijakte 4, geëvolueerd zijn naar een adviesverlener, niet alleen voor het studiebureau maar ook voor DWV. Die rechtstreekse facturatie spoort juridisch echter niet met de wijze waarop het studiebureau zijn offerte indiende en creëert een nieuwe juridische en contractuele verhouding tussen DWV en het advocatenkantoor. In tegenstelling tot wat de bijakte voorhield, betrof zij dus geenszins een *louter administratieve aanpassing*. In zoverre het kantoor nu rechtstreeks tegen vergoeding juridische diensten verleende aan DWV, beantwoordde dit formeel-juridisch in beginsel aan de voorwaarden van een overheidsopdracht die DWV in overeenstemming met de overheidsopdrachtenregelgeving had moeten plaatsen. Dat de bijbehorende tariefverhoging op zich (zie infra) een niet wezenlijke en dus toegestane wijziging in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zou uitmaken, zoals de bijakte in ondergeschikte orde motiveert, doet aan voormelde vaststelling geen afbreuk.

De aangepaste facturatiemethode bood volgens DWV meer transparantie over de juridische dienstverlening. Nochtans zijn de uitgaven voor juridische dienstverlening nu niet meer geïntegreerd in de globale financiële overzichten en rapporteringen over de studieopdracht, waardoor er geen transparant totaalbeeld meer is.

Tegelijk heeft bijakte 4 de eenheidsprijs voor de initiële algemene post *juridische dienstverlener* opgesplitst in een aparte eenheidsprijs voor juridische prestaties van het advocatenkantoor en die van het consultancybedrijf, en de eenheidsprijs voor het advocatenkantoor verhoogd van 185 euro naar 200 euro per uur. Voor het consultancybedrijf voegde de bijakte een afzonderlijke OP-post aan de inventaris toe met een eenheidsprijs van 145 euro per uur. Die verhoging betreft evenmin een louter administratieve aanpassing.

Verrekening 3 van 9 juli 2021 en bijakte 8 van 15 november 2021 pasten het uurtarief van het advocatenkantoor vervolgens aan tot 205 euro, jaarlijks te indexeren vanaf 1 februari 2022, volgens de prijsherzieningsclausule uit het bestek. Aangezien niet de volledige indexatie (een uurtarief van 209 euro) doorgerekend zou worden, maar slechts een eenheidsprijs van 205 euro, stelde DWV dat ze een korting heeft bedongen ten aanzien van de initieel geldende eenheidsprijs.

Voor een aanvullende dienst die het consultancybedrijf uitvoerde, met name het aanvragen van een (fiscale btw-)ruling, voegde DWV via verrekening 5 nogmaals een OP-post toe met een uurtarief van 205 euro, d.i. ruim 40% hoger dan de eerder aangenomen OP-post van 145 euro per uur. DWV verklaarde dit hoger uurtarief op basis van het feit dat het consultancybedrijf in de offerte naar voren zou zijn geschoven als mede-begeleider van een gunningsprocedure en niet om de aanvraag van een btw-ruling te begeleiden. Nochtans stelde de initiële offerte het betrokken consultancybedrijf voor als expert *financieringsvormen* en als adviseur *financiering en fiscaliteit*, en stond de persoon die in de offerte nominatim als adviseur *fiscaliteit* staat vermeld, in voor de uitvoering van de aanvullende diensten.

Eveneens in 2020, een drietal maanden vóór de ondertekening van bijakte 4, besliste DWV, zonder mededinging, hetzelfde advocatenkantoor (op dat moment nog de onderaannemer van het studiebureau) aan te stellen als haar juridisch adviseur voor o.m. Ro Oost. Volgens de verantwoordingsnota was mededinging om technische redenen onmogelijk omwille van de bescherming van de uitsluitende rechten waarover het betrokken kantoor zou beschikken op basis van de knowhow die zij in het kader van deze studieopdracht al ontwikkelde en wegens de nood aan technische uniciteit. De formalisering gebeurde uiteindelijk pas in maart 2024 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op grond van een monopoliesituatie. Eerder zou geen nood zijn geweest aan juridische dienstverlening. DWV liet bij de plaatsing van de opdracht na het e-procurement platform te gebruiken. De vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht publiceerde zij pas meer dan anderhalf jaar na datum, na een vraag van het Rekenhof hierover. Hoewel de keuze voor éénzelfde advocatenkantoor ongetwijfeld voordelen heeft voor de continuïteit en consistentie van de adviesverlening, leidt ze tot een langdurige grote economische en strategische afhankelijkheid van een enkele juridische adviseur¹⁷. De plaatsing van één afzonderlijke overheidsopdracht voor juridische dienstverlening bij aanvang had meer garanties voor gelijkheid, mededinging en transparantie geboden. DWV betwistte dit niet, maar wees erop dat zij pas formeel werd opgericht nadat het bestek was goedgekeurd en de studieopdracht was gegund.

2.2.4 Bijakte 5, 7 en 9 - toevoeging van OP-posten voor MKBA en stortplaatsdeskundige

In bijakte 5 (met 2 addenda) en bijakte 7 belastte DWV het studiebureau respectievelijk met de uitvoering van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en met diensten als stortplaatsdeskundige tegen vastgestelde OP-prijzen. DWV verantwoordde die wijzigingen op grond van respectievelijk aanvullende diensten en onvoorzienbare omstandigheden. Een verandering van opdrachtnemer achtte DWV in beide gevallen niet mogelijk wegens de noodzakelijke inhoudelijke coördinatie en samenhang tussen de gevraagde prestaties en de geïntegreerde aanpak van de werken aan de Ro, die zij als uitgangspunt voor het programma WADR hanteert. Hoewel het Rekenhof de operationele voordelen in termen van continuïteit en samenhang erkent, wijst het er ook hier op dat die werkwijze tot een langdurige en grote afhankelijkheid van één enkele dienstverlener leidt, waardoor die in een sterke economische en strategische positie komt te staan.

¹⁷ Ook de raad van bestuur was zich hier kennelijk van bewust gelet op het uitdrukkelijke verzoek verder te onderzoeken of een beperking in tijd wenselijk is, waarbij minstens een verwijzing naar het raamcontract wordt opgenomen waarin staat dat de opdracht altijd kan beëindigd worden.

2.3 Verhoging studiebudget

Omdat de werkelijk uit te voeren hoeveelheid aan studies de initieel geraamde aanzienlijk zou overschrijden, keurde DWV op 2 juli 2021 een budgetverhoging goed voor ongeveer 50% van het initieel goedgekeurde opdrachtbedrag (36 miljoen euro), om tot een totaal studiebudget te komen van ca. 53,6 miljoen euro. Daarmee zou DWV verder werken aan de realisaties van de quick wins en het geïntegreerde planningsproces om in 2025 te komen tot de opmaak van omgevingsvergunningen en project-MERs.

Al in september 2023 keurde DWV echter een bijkomende budgetverhoging goed van ongeveer 50 miljoen euro als gevolg van een herziene schatting van de benodigde hoeveelheid aan studies. Dat brengt het totale geschatte studiebudget op 103,6 miljoen euro. Bij de goedkeuring van die budgetverhoging werd geen tijdspanne vermeld. Of het verhoogde studiebudget zal volstaan om de studies te voltooien, is onzeker.

In 2021 verklaarde DWV de toename van de werkelijk uit te voeren hoeveelheid aan studies in hoofdzaak op basis van de volgende factoren:

- een ander procedureverloop dan initieel voorzien (en een uitgebreider alternatievenonderzoek dan initieel verwacht), op basis van verschillende inspraakrondes met stakeholders en doorgevoerd stakeholder management;
- een versnelde realisatie van flankerend beleid en bepaalde quick wins die geen bestemmingswijziging vereisten;
- de uitbreiding van de lijst van te realiseren quick wins, waaraan de Vlaamse Regering geleidelijk aan, tijdens de uitvoering van de studieopdracht, haar goedkeuring hechtte en waarvoor DWV ook het nodige studiewerk diende te realiseren.

In 2023 wees DWV er bijkomend op dat zij ook tijdens de bouwfase voor technische bijstand een beroep op het studiebureau wil kunnen doen¹⁸.

Het Rekenhof heeft enkele bedenkingen bij de verantwoordingen die DWV subsidiair aanhaalde om de budgetverhogingen juridisch te verantwoorden.

- In hoofddorde betrof de verhoging van het studiebudget volgens DWV geen wijziging van de opdracht, maar louter een contractuele uitwerking van de bestekbepalingen. Het gaat immers om een opdracht tegen prijslijst met indicatief vermelde vermoedelijke hoeveelheden en met een ruim omschreven voorwerp.

Het is inderdaad inherent aan een opdracht tegen prijslijst, zeker in geval van een complexe studieopdracht zoals deze, dat de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden verschillen van de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in de opdrachtdocumenten (zowel in meer als in min). Dat neemt echter niet weg dat de vermoedelijke hoeveelheden de realiteit zo sterk mogelijk moeten benaderen en niet onbeperkt kunnen worden overschreden. Op basis van die vermoedelijke hoeveelheden bepalen de inschrijvers immers hun prijszetting.

¹⁸ DWV raamde het aandeel van die bijstand tijdens de bouwfase in de budgetverhoging voorlopig op 8,2 miljoen euro. Juridisch verwees DWV voor die toename naar een aanvullende opdracht in de zin van 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. De overige toename van de te realiseren hoeveelheid, onderbouwde DWV op dezelfde juridische gronden als in 2021.

De algemene omschrijving van het voorwerp van de opdracht (zie [punt 2.1](#)) bemoeilijkte echter bij de opstart een realistische inschatting van de te leveren prestaties. Een indicatieve en flexibele lijst van flankerende maatregelen, destijds opgemaakt door AWV, vormde volgens DWV een basis voor discussies over mogelijke quick wins die vervolgens, tijdens de studieopdracht, is gewijzigd en gegroeid, o.a. ten gevolge van samenspraak met andere actoren, eigen inzichten in functie van de gewenste modal shift (op Vlaams niveau) en de noodzakelijkheid om bepaalde projecten vervroegd uit te voeren met het oog op o.m. (verkeers)veiligheid. De studiekost voor de quick wins die de Vlaamse Regering geleidelijk aan DWV toewees, bedroeg volgens DWV eind februari 2025 ruim 42% van de totale studiekost; bijna de helft daarvan betrof *relance quick wins* in het kader van het Vlaamse relanceplan. Ook andere studies werden onder de studieopdracht gebracht, aangezien die *flexibel opgesteld* is en aldus de mogelijk zou bieden *om te gaan met de onvoorziene omstandigheden die gepaard gaan met een dergelijk technisch uitdagend project*¹⁹.

In casu bedroeg de gerealiseerde studieomvang eind maart 2025 bijna 76 miljoen euro²⁰, terwijl het bestek, ter indicatieve titel, uitging van een geraamde waarde van 29,8 miljoen over 12 jaar, met een gegarandeerde minimale afname van 500.000 euro over de totale looptijd. De werkelijk gepresteerde hoeveelheden bereiken daarmee een omvang waarvan kan worden aangenomen dat de potentiële inschrijvers die niet redelijkerwijze konden inschatten. Een dergelijke overschrijding is juridisch delicaat en brengt de principes van transparantie, gelijkheid en mededinging in het gedrang. Een realistischer beeld van de uit te voeren hoeveelheden had mogelijk ook een impact op de prijszetting gehad.

- Als de toename van de studieomvang toch een wijziging van de studieopdracht zou inhouden, meende DWV subsidiair dat zij die zonder nieuwe plaatsingsprocedure kon toewijzen aan het zittende studiebureau omdat de betrokken bestekbepalingen per analogie als herzieningsclausule zouden kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 38 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

Dergelijke herzieningsclausules moeten echter duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig geredigeerd zijn en verplicht het toepassingsgebied en de aard van de mogelijke wijzigingen omschrijven, evenals de voorwaarden waaronder ze kunnen worden gebruikt. In geen geval mogen zij voorzien in wijzigingen die de algemene aard van de opdracht kunnen veranderen. Als DWV de intentie had de bestekbepalingen als herzieningsclausules te hanteren, was een meer gedetailleerde, zorgvuldige formulering op die punten aangewezen.

- Ten slotte lijkt de rechtspraak van het Hof van Justitie²¹ niet uit te sluiten dat in welbepaalde gevallen een aanzienlijke toename van de waarde van een overeenkomst in een wezenlijke wijziging kan resulteren, zodat ook de verwijzing van DWV naar een toegelaten niet-wezenlijke wijziging juridisch onzeker is.

¹⁹ Zo is de plaatsingsprocedure voor de *Engineering & Build* voor een HST-fietsroute tussen Diegem en Zaventem die AWV wegens technische uitdagingen stopzette, overgedragen aan DWV in het kader van de herinrichting van de Ro rond Brussel en ondergebracht in de studieopdracht (Prestentatiefiche minister - *Engineering & Build* HST-fietsroute tussen L. Van keerbergenstraat te Diegem en Keibergstaat (kant Fabriekstraat te Zaventem); voorstel tot niet-plaatsing).

²⁰ Bedrag exclusief prijsherziening en rechtstreekse facturatie juridische dienstverlening na bijakte 4.

²¹ Hof van Justitie, arrest van 29 april 2010, zaak C-160/08, Commissie t. Duitsland; Hof van Justitie, arrest van 22 april 2010, zaak C-423/07, Commissie t. Spanje.

Kennelijk nam ook DWV aan dat de toename waartoe de feitelijke invulling van het algemeen en open omschreven voorwerp van de opdracht in concreto leidde, juridisch niet zonder risico was. Om het risico te ondervangen dat de toegenomen studieomvang de algemene aard van de studieopdracht zou wijzigen of een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied – en dus een wezenlijke wijziging – zou impliceren, besloot DWV een *open oproep* in het Europees publicatieblad te publiceren die andere marktspelers informeerde en hen in de mogelijkheid stelde interesse te laten blijken. Uiteindelijk reageerde enkel het zittende studiebureau. Op basis daarvan stelde DWV dat de interesse van de markt voor een nieuwe studieopdracht Ro Noord onbestaande is, dat een heraanbesteding zinledig is en de voortzetting van het huidige studiecontract de economisch rationeelste piste is. Vermoedelijk zou, aldus DWV, enkel het zittende studiebureau aan een nieuwe studieopdracht deelnemen met hogere eenheidsprijzen. Bovendien zou een eventuele heraanbesteding een nefast effect hebben op de timing en tot een bijkomende praktisch-technische complexiteit leiden. Een eventuele stopzetting zou aldus tot een onevenredige maatschappelijke kost leiden en evenmin zonder juridische risico's zijn. Hoewel die open oproep de transparantie ten goede komt, blijft de vaststelling dat de studieomvang op kritische wijze toenam en een bijzonder uitgebreid pakket aan studies voor een lange periode aan mededinging onttrokken blijft.

Het Rekenhof meent dat door systematisch structureel te vertrouwen op externe studiebureaus voor cruciale taken, zoals ontwerp, studie en technische ondersteuning, een wezenlijk risico ontstaat op grote afhankelijkheid van die studiebureaus, met een mogelijke impact op de prijszetting en een risico op vendor lock-in. Het overbevragen van de (beperkte) markt van studiebureaus kan ook de concurrentiedynamiek op de markt verstoren, met hogere prijzen, verminderde kwaliteit en dus een verzwakte positie voor DWV tot gevolg. Ten slotte kan volgens het Rekenhof de keuze voor uitbesteding leiden tot verlies van expertise en kennis binnen de overheid.

2.4 Beheersmaatregelen

De opdrachtdocumenten bevatten een aantal beheersmaatregelen om de studiekosten te beheersen. Zo zou DWV enkel prestaties op grond van concrete behoeften vragen. Daartoe zou zij de opdrachten van het studiebureau maandelijks vastleggen, telkens met het aantal benodigde uren en in te zetten personeel. DWV bevestigde echter niet dat zij deze procedure in de praktijk volgde.

Steeds volgens de opdrachtdocumenten worden de begroting en uitvoeringstermijn van de prestaties vooraf getoetst en goedgekeurd. Als tijdens de uitvoering zou blijken dat die begroting werd onderschat, moet het studiebureau dit melden en voorafgaand aan de uitvoering van bijkomende prestaties een uitbreiding van de begroting bespreken.

In de praktijk werkt DWV met een vooraf goed te keuren jaarbudget voor alle lopende deelprojecten van het programma Ro Noord. De opmaak van dat jaarbudget is echter in handen van het studiebureau, wat geen incentive biedt om de kosten te beperken. Wel gaf DWV aan dat zij de budgetten maandelijks opvolgt en zo nodig actualiseert. Zij zit tweewekelijks samen met de opdrachtnemer voor een contract- en coördinatieoverleg, met minstens maandelijks als één van de vaste agendapunten de bespreking van het budget van de afgelopen periode(s) en de prognose voor de volgende periode(s). Op deze wijze zou zij vaak het finaal zeggenschap over het budget behouden.

De opdrachtdocumenten vermeldde ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een forfaitair pakket aan uren voor duidelijk af te bakenen opdrachten. Tot dusver maakte DWV hier echter

geen gebruik van. Zij achtte dit niet efficiënt, onder meer omdat zij rekening moet kunnen houden met de input van stakeholders. Een forfaitair pakket zou volgens DWV evenmin toegevoegde waarde bieden inzake de controle van de prestaties, aangezien het studiebureau in de kantoren van DWV werkt. Nochtans zou een forfait de financiële responsabilisering bij het studiebureau kunnen versterken.

Verder rapporteert DWV op verschillende manieren over het studiebudget, zoals via periodieke terugkoppeling aan de raad van bestuur. Dat alles wijst erop dat DWV het bestede budget inderdaad opvolgt, maar die opvolging en rapporteringen betreffen al geleverde prestaties, wat de mogelijkheid tot bijsturing beperkt.

Voor de wijzigingen die steunden op artikel 38/1 of 38/2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 publiceerde DWV geen aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie of het Bulletin der aanbestedingen. Dit brengt het transparantiebeginsel in het gedrang. DWV meende dat een dergelijke verplichting op de lange termijn tot een verminderde mededinging zou leiden en verwees ter ondersteuning van dit standpunt naar een aantal documenten inzake de bestrijding van collusie bij overheidsopdrachten. Zelfs als een aanbestedende overheid op basis van die documenten zou kunnen overwegen om bepaalde elementen niet op te nemen in de vereiste bekendmaking, is daarmee echter de volledige afwezigheid van bekendmaking niet te verantwoorden.

2.5 Deelconclusie

Eind 2016 gunde de Vlaamse Regering de studieopdracht Ro Noord van AWV voor 36 miljoen euro (of 3 miljoen euro per jaar). Enkele maanden later stelde DWV, die de opdracht had overgenomen van AWV, de jaarlijkse uitgave bij naar 6 à 7 miljoen euro. Omdat haar visie op de uitvoering ervan niet volledig in het bestek weerspiegeld zou zijn, voegde DWV kort na de gunning diverse OP-posten (onvoorziene prestaties) toe voor noodzakelijke expertises die de opdrachtdocumenten niet voorzagen. Dergelijke aanpassingen kort na de gunning doen vragen rijzen bij de voorbereiding van de opdracht. OP-posten (tot eind maart 2025 al 9,4 miljoen euro) zijn altijd risicovol omdat zij buiten de plaatsingsprocedure en dus zonder mededinging tot stand komen.

Aan de studieopdracht zijn een aantal bijakten en verrekeningen toegevoegd. Het Rekenhof achtte de onderbouwing daarvan niet altijd overtuigend. Soms formaliseerde DWV de bijakte laattijdig of liet zij na de wijziging bekend te maken, wat het transparantiebeginsel in het gedrang brengt.

De ruime en algemene omschrijving van het voorwerp van de studieopdracht bemoeilijkte een realistische inschatting van de studieomvang bij de start van de studieopdracht. Omdat de werkelijk uit te voeren hoeveelheid aan studies de initieel geraamde aanzienlijk zou overschrijden, keurde DWV in 2021 en 2023 een budgetverhoging goed. In 2023 bedroeg het totale geraamde studiebudget 103,6 miljoen euro. Het is onzeker of die raming zal volstaan. DWV verwacht niet dat de studieopdracht beëindigd zal zijn binnen de initieel geschatte looptijd van 12 jaar. Eind maart 2025 was 85,4 miljoen euro uitgegeven aan de studieopdracht.

De gestegen studiekost kende volgens DWV verscheidene oorzaken, zoals een ander dan initieel ingeschat procedureverloop ten gevolge van verschillende inspraakrondes en stakeholdermanagement, de versnelde realisatie van flankerend beleid en bijkomende quick wins. Hoewel het inherent is aan een complexe studieopdracht tegen prijslijst dat de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in de opdrachtdocumenten verschillen van de realiteit, is een dergelijke toename juridisch delicaat. Zij vermindert de relevantie van de georganiseerde mededinging en brengt de principes van

transparantie, gelijkheid en mededinging in het gedrang. Mogelijk had een realistischer beeld van de uit te voeren hoeveelheden een impact op de prijszetting gehad.

De opdrachtdocumenten bevatten een aantal beheersmaatregelen om de studiekosten te beheersen maar DWV paste ze slechts ten dele toe.

Om juridische risico's die de globale toename meebracht te ondervangen, besloot DWV een open oproep in het Europees publicatieblad te publiceren die eventuele andere geïnteresseerde markspelers informeerde en in de mogelijkheid stelde eventuele interesse te laten blijken. Uiteindelijk reageerde enkel het zittende studiebureau. Die werkwijze komt de transparantie weliswaar ten goede maar neemt de initiële vaststelling omtrent de aanzienlijke toename niet weg. Ook blijft er een grote afhankelijkheid van het betrokken studiebureau en is een bijzonder uitgebreid pakket aan studies voor bijzonder lange periode onttrokken aan mededinging.

DWV stelde de juridische dienstverlener voor Ro Noord zonder mededinging ook aan voor o.a. Ro Oost in het kader van de WADR. DWV achtte mededinging niet mogelijk omwille van de bescherming van de uitsluitende rechten gekoppeld aan de knowhow die het kantoor al ontwikkelde, maar dat houdt een risico in op een langdurige afhankelijkheid van één enkele juridische adviseur. De plaatsing van een afzonderlijke overheidsopdracht voor juridische dienstverlening bij aanvang had meer garanties voor gelijkheid, mededinging en transparantie geboden.

Hoofdstuk 3

RO Oost

3.1 Voorbereiding en gunning

De Vlaamse Regering wees eind 2017 de ‘*hefboomprojecten in de Ro oost – E411 – N4*’ aan DWV toe. In mei 2018 keurde DWV het bestek voor de studieopdracht goed, waarna ze de opdracht plaatste bij openbare procedure²². De studieopdracht betreft de herinrichting van vier grote verkeersknooppunten langs de Ro en de A4/E411 op basis van een streefbeeldstudie.

De studieopdracht bestaat volgens de opdrachtdocumenten uit drie fasen.

- In de eerste fase, met een indicatieve uitvoeringstermijn van 6 kalendermaanden, moet de eerder opgemaakte streefbeeldstudie voor de vier verkeersknooppunten worden geactualiseerd en een eerste voorontwerp uitgewerkt. In deze fase wordt ook bekeken of er rond de verkeersknooppunten oplossingen zijn die op korte termijn verlichting kunnen bieden voor de mobiliteitsproblematiek in de regio (*quick wins*).
- Een tweede fase, met een indicatieve uitvoeringstermijn van 3 kalenderjaren, voorziet in de uitwerking van het eerste voorontwerp tot een volwaardig geïntegreerd voorontwerp en, zo nodig, in de opstart van het proces van bestemmingswijzingen. Tijdens deze tweede fase worden ook de uitvoeringstechnische dossiers voorbereid voor de quick wins.
- In een derde fase, met een indicatieve uitvoeringstermijn van 2,5 kalenderjaren, wordt gestart met de concrete uitwerking van (een deel van) de geselecteerde verkeersknooppunten. Deze fase leidt tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, het opmaken van opdrachtdocumenten en het begeleiden van de plaatsingsprocedure.

De studieopdracht heeft een looptijd van één jaar, vijfmaal stilzwijgend verlengbaar. Als bij het einde van de looptijd blijkt dat de opdracht een verlenging behoeft, heeft DWV tweemaal de mogelijkheid om een optie te lichten voor één bijkomend jaar.

De studieopdracht is een opdracht tegen prijslijst, waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden vermoedelijk zijn. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. De exacte waarde van de studieopdracht zal dan ook pas bij de voltooiing daarvan bekend zijn. Volgens de opdrachtdocumenten bedraagt het geraamde bedrag per jaar 1,25 miljoen euro, wat fors hoger is dan de raming in de nota aan de Vlaamse Regering bij de toewijzing van het project aan DWV (3 miljoen euro voor het geheel van opdracht). Kennelijk gold die raming enkel voor planningsactiviteiten voor de vier grote knopen en niet voor de quick wins, hoewel die vervolgens wel degelijk werden opgenomen in de studieopdracht.

Op 6 juli 2018 keurde DWV de gunning van de studieopdracht aan de THV goed²³, voor een bedrag van 3,5 miljoen euro op jaarbasis, een aanzienlijk hoger bedrag dan het geraamde bedrag in de opdrachtdocumenten.

²² Bestek DWV-Ro oost-SO-01.

²³ De rechtmatigheid van deze gunningsbeslissing maakte niet het voorwerp uit van dit onderzoek.

De THV startte in september 2018 met de eerste fase van de studieopdracht en rondde die in mei 2019 af. Momenteel is de tweede fase nog altijd lopende. Gelet op de vertraging in de voortgang van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) acht DWV het onmogelijk om de opdracht binnen de voorziene uitvoeringstermijn af te ronden (inclusief de optionele verlengingsmogelijkheid). DWV sluit dan ook niet uit dat een kosten-batenanalyse tot de stopzetting van de opdracht zou besluiten.

Op 31 maart 2025 was in totaal 11,1 miljoen euro uitgegeven aan de eerste en tweede fase van de studieopdracht.

3.2 Verrekeningen en bijakten

Aan de initiële studieopdracht is op 22 januari 2023 één verrekening van 3,7 miljoen euro toegevoegd.

Fase 1 van de studieopdracht resulteerde onder meer in een selectie van 10 quick wins die de Vlaamse Regering in mei 2019 voor verdere studie aan DWV toeweest²⁴. In juli 2020 wees de Vlaamse Regering die quick wins, alsook een bijkomende quick win, voor verdere uitvoering toe aan DWV.

In het kader van het Vlaamse relanceplan en ter uitvoering van het groeipad fietsinvesteringen wees de minister van Mobiliteit en Openbare Werken een aantal quick wins voor fietsprojecten toe aan DWV, waaronder 3 quick wins in het kader van de Ro Oost. Op 20 januari 2023 hechte DWV voor de studie van die 3 bijkomende quick wins haar goedkeuring aan aanvullende opdrachten²⁵, voor respectievelijk 1,4 miljoen euro, 0,9 miljoen euro en 1,4 miljoen euro. DWV formaliseerde de aanvullende opdrachten in verrekening 1 van 22 januari 2023.

DWV stelde in verrekening 1 dat de aanstelling van een andere opdrachtnemer niet mogelijk is om technische redenen, met name omdat studieopdrachten kaderen in een bredere aanpak van de mobiliteitsproblematiek in het projectgebied Ro Oost. De aanstelling van een andere opdrachtnemer zou risico's inhouden van foutieve interpretaties van de al beschikbare gegevens en studies, alsook de uniformiteit van de infrastructuur en de eenvormigheid van de architecturale en gebiedsgerichte visie ondermijnen. Hoewel de redenen die DWV aanhaalde aannemelijk lijken, wijst het Rekenhof erop dat de herhaaldelijke toekenning van aanvullende opdrachten aan eenzelfde dienstverlener kan leiden tot een grote afhankelijkheid van de betrokken dienstverlener. Het kan op langere termijn ook de marktwerking verstoren, want als andere ondernemers geen kansen krijgen om mee te dingen, leidt dat tot een afname van concurrentie.

²⁴ De Vlaamse Regering hechtte op 17 mei 2019 haar goedkeuring aan de toekenning van een aantal quick wins aan DWV, waaronder 10 quick wins die zich situeren op de Ro Oost. De uitvoering van de quick wins zou worden gefinancierd vanuit de investeringskredieten van DWV. De begroting van DWV zou daartoe worden aangepast binnen de voorziene begrotingscycli (VR 2019 1705 DOC.0721/1BIS). Omdat een duidelijke scopeafbakening en een degelijke raming ontbrak, verleende de Inspectie van Financiën negatief advies en beperkte het begrotingsakkoord zich tot het toewijzen van de studieopdracht ervan aan DWV om te komen tot een financiële inschatting en scopeafbakening en onder de voorwaarde dat dit werd opgevangen binnen de werkingsmiddelen van DWV en niet ten koste zou gaan van de al toegewezen projecten (VR 2019 1705 DOC.0721/5).

²⁵ Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

DWV publiceerde voor deze wijziging geen aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie of het Bulletin der aanbestedingen, wat artikel 38/19 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 nochtans voorschrijft. Dat brengt het transparantiebeginsel in het gedrang.

3.3 Beheersmaatregelen

Net zoals bij de studieopdracht voor de Ro Noord (zie [punt 2.4](#)) en de studieopdracht voor R4 West en Oost (zie [punt 5.3](#)) voorzagen de opdrachtdocumenten in een procedure om de begroting van de benodigde prestaties na te zien vóór de uitvoering van een taak en de uitbreiding ervan. De offerte van de THV bevatte in het kader van een gunningscriterium ook een concrete maatregel inzake kostenefficiëntie en budgetbeheersing die voormelde beheersmaatregel concretiseerde en ook daadwerkelijk wordt toegepast.

3.4 Deelconclusie

In juli 2018 keurde DWV de gunning van de studieopdracht voor het oostelijk deel van de Ro goed, voor een bedrag van 3,5 miljoen euro op jaarbasis. DWV acht het onmogelijk om de opdracht binnen de voorziene uitvoeringstermijn (inclusief de optionele verlengingsmogelijkheid) af te ronden. DWV sluit de stopzetting van de opdracht niet volledig uit.

Tot maart 2025 was in totaal 11,1 miljoen euro uitgegeven aan de studieopdracht. Aan de initiële studieopdracht werd begin 2023 één verrekening van 3,7 miljoen euro toegevoegd voor drie bijkomende quick wins in het kader van het Vlaamse relanceplan. De toekenning van aanvullende opdrachten aan eenzelfde dienstverlener kan leiden tot een grote afhankelijkheid van de betrokken dienstverlener.

DWV liet na een aankondiging van de wijziging bekend te maken, wat het transparantiebeginsel in het gedrang brengt.

Hoofdstuk 4

Brabantnet

4.1 Voorbereiding en gunning

De Vlaamse Regering besliste in december 2013 om tegen 2020 drie tramverbindingen van het Brabantnet tussen de noordrand en Brussel te realiseren. Die tramverbindingen zouden een samenhangend netwerk vormen op Vlaams grondgebied en aansluiten op het netwerk van de MIVB in Brussel. Concreet ging het om de volgende tramverbindingen:

- Jette – Vilvoorde – Zaventem luchthaven (ringtram);
- Brussel – Zaventem luchthaven (luchthaventram);
- Brussel – Willebroek (sneltram).

De Vlaamse Regering keurde de voorkeurtramtracés goed en besliste om ook de vervolgstudies op te starten, waarbij het budget werd voorzien in het investeringsprogramma van De Lijn²⁶. Eind 2013 plaatste De Lijn een overheidsopdracht voor de studieopdracht *Vorbereidende studies in functie van het Brabantnet*²⁷, die bestaat uit zeven deelopdrachten en een gemengde prijsvaststelling kende (zie tabel 3). Doelstelling was destijds om de drie tramverbindingen als één DBFM-opdracht in de markt te plaatsen.

Tabel 3 – Overzicht deelopdrachten van studieopdracht Brabantnet

Deelopdracht	Inhoud	Prijsvaststelling
Deelopdracht 1	Opmaak verkeers- en stedenbouwkundige voorstudies en opmaak RUP	Globale prijs
Deelopdracht 2	Opmaak project-MER	Tegen prijslijst
Deelopdracht 3	Sneltram	Opmaak van referentieontwerp: • Voor sommige posten wordt prijs bepaald door percentage op geraamde bouwkost, latere afrekening volgt op basis van werkelijke bouwkost²⁸. • Voor enkele andere posten: volgens prijslijst.
Deelopdracht 4	Ringtram	
Deelopdracht 5	Luchthaventram	
Deelopdracht 6	Opmaak van het DBFM-bestek Advies op het DBFM-ontwerp Ondersteuning tijdens de gunningsfase	Globale prijs
	Ondersteuning tijdens de bouwfase	Tegen prijslijst
Deelopdracht 7	Diverse onderzoeken en prestaties	Tegen prijslijst

Bron: Rekenhof

²⁶ VR 2013 0612 DOC.1402/1. In 2011 startte De Lijn met de voorbereidende tramstudies. Op basis van de resultaten van de MKBA's en de goedgekeurde Plan-MERs, besliste de Vlaamse Regering op 6 december 2013 dat de drie verbindingen van het Brabantnet prioritair waren en besloot zij tot de vervolgstudies.

²⁷ Bestek nr. PG1101/60192.

²⁸ Het bestek nr. PG1101/60192 vermeldde: *De latere afrekening van deze post zal als volgt gebeuren:*

- na beëindiging van het referentieontwerp volgens de daarbij horende raming
- na afsluiten van het DBFM-contract zal een herberekening doorgevoerd worden gebaseerd op de werkelijke investeringskostprijs.

In de SSK-ramingsmethodiek die DWV gebruikt, omvat de investeringskost de bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringkosten, overige bijkomende kosten en objectoverstijgende risico's, maar is het enkel de bouwkost die recht geeft op ereloon.

De Lijn gunde in april 2014 de studieopdracht voor 5,9 miljoen euro aan het studieconsortium²⁹. Het gunningsbedrag lag daarmee aanzienlijk lager dan de raming van de opdracht, die volgens het gunningsverslag 20,2 miljoen euro bedroeg. De geraamde bouwkost voor de drie tramlijnen en de bijbehorende stelplaatsen bedroeg volgens de opdrachtdocumenten 357 miljoen euro.

Enkele beleidsbeslissingen hadden een grote inhoudelijke en financiële impact op het Brabantnetproject en de studieopdracht.

- Op basis van een studie besliste de Vlaamse Regering op 25 november 2016 om de ringtramverbinding versneld te realiseren, niet via een tramlijn, maar via een trambuslijn, zodat de ringtrambus kon fungeren als minderhindermaatregel bij de (aanloop naar) de werken aan de Brusselse ring. De financiering van het project gebeurde niet meer via een PPS in de vorm van een DBFM-opdracht, maar via een klassieke financiering. Met die beslissing verliet de Vlaamse Regering het initiële uitgangspunt om op Vlaams grondgebied een samenhangend netwerk van drie tramverbindingen te realiseren. Dat had een aanzienlijke impact op de studieopdracht, die voorzag in de voorbereiding van één DBFM-opdracht voor drie tramverbindingen.
- Op 14 juli 2017 nam DWV de studieopdracht over van De Lijn³⁰. DWV bereidde het Brabantnet verder voor als onderdeel van het multimodaal programma *Werken aan de Ring* (WADR), waarbij de studies voor het Brabantnet maximaal geïntegreerd werden in de studies van de andere WADR-projecten. DWV stond daarbij in voor een integrale strategie rond de te realiseren mobiliteitsinfrastructuur, met oog voor de creatie van een draagvlak door intensief samen te werken met de betrokken stakeholders. Dat had tot gevolg dat de scope van het project en bijgevolg ook de studieopdracht, uitbreidde.

4.2 Verrekeningen, bijakten, nieuwe en bijkomende studieopdrachten

4.2.1 Overzicht

Op 31 maart 2025 waren negen bijakten en diverse verrekeningen aan de oorspronkelijke studieopdracht toegevoegd, onder meer als gevolg van voormelde beleidsbeslissingen. Op 31 maart 2025 was al 11 miljoen euro aan de studieopdracht uitgegeven (zie [tabel 4](#)).

²⁹ De rechtmatigheid van de gunningsbeslissing maakte niet het voorwerp uit van dit onderzoek.

³⁰ Bijakte 1 van 14 juli 2017. Overeenkomstig artikel 2 van de bijakte werden de studies en documenten die De Lijn tot de datum van overdracht had opgeleverd, overgedragen aan DWV. Volgens het *billingplan*, gevoegd als bijlage 1 bij de bijakte, hadden die een factuurwaarde van 2,6 miljoen euro. Het merendeel ervan had betrekking op deelopdracht 1 (2 miljoen euro) en deelopdracht 4 (0,5 miljoen euro).

Tabel 4 – Uitgaven op deelopdrachten Brabantnet, inclusief bijakten en verrekeningen (excl. btw, in euro)

Deelopdracht	Omschrijving	Gunningsbedrag	Stand van zaken maart 2025
Deelopdracht 1	Opmaak verkeers- & stedenbouwkundige voorstudies	1.910.239	2.086.991
Deelopdracht 2	Opmaak Project MER	369.171	³¹ 181.749
Deelopdracht 3	Sneltram	1.130.328	4.001.332
Deelopdracht 4	Ringtram(bus)	1.187.276	2.791.689
Deelopdracht 5	Luchthaventram	472.098	13.282
Deelopdracht 6	Opmaak DBFM-bestek + advies, ondersteuning	656.412	1.361.896
Deelopdracht 7	Diverse onderzoeken	151.900	626.597
Totaal		5.877.424	11.063.535

Bron: Rekenhof

Voor elk van de drie tramverbindingen sloot DWV ook nieuwe of bijkomende studieopdrachten, voor een totaalbedrag van 8,75 miljoen euro. Voor de ringtram en luchthaventram werden ook een aantal verrekeningen toegevoegd ten bedrage van 0,5 miljoen euro. Voor de luchthaventram zijn nog bijkomende verrekeningen gepland, met een geraamde waarde van 2 miljoen euro³². Op 31 maart 2025 was 5,4 miljoen euro aan die studieopdrachten uitgegeven (zie tabel 5).

Tabel 5 – Nieuwe en bijkomende studieopdrachten voor ringtram, luchthaventram en sneltram (excl. btw, in euro)

Datum	Omschrijving	Gunningsbedrag	Stand van zaken maart 2025
29 mei 2020	Studieopdracht luchthaventram ³³	5.067.058	5.100.194
23 november 2022	Studieopdracht sneltram ³⁴	3.560.859	174.602
5 juni 2018	Werfopvolging ringtrambus ³⁵	126.010	149.856
Totaal		8.753.927	5.424.652

Bron: Rekenhof

³¹ Om de juridische risico's te beperken, besliste DWV om de project-MER's voor de luchthaventram en de sneltram niet door het studieconsortium te laten opmaken en zette ze deelopdracht 2 stop. Voor die project-MER's plaatste DWV bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking nieuwe opdrachten, waar respectievelijk 140.400 euro en 116.448 euro voor werd uitgegeven. De uitvoering van die nieuwe opdrachten is in het kader van deze audit niet verder onderzocht.

³² DWV bezorgde op 5 mei 2025 een overzicht van de verrekeningen. Dat bevatte een aantal verrekeningen met de vermelding "to do", waaronder een verkening voor prestaties tijdens de schorsing van de studieopdracht. DWV finaliseerde die verkening op 24 juni 2025 in verkening 3. Het bedrag van 0,5 miljoen euro is met inbegrip van verkening 3.

³³ Bestek DWV-BBN.LHT-SO.

³⁴ Bestek DWV-BBN.STR-SO-01.

³⁵ Bestek DWV-BBN.TBW-01.

De onderbouwing van de wijzigingen, de verrekeningen en de nieuwe of bijkomende overheidsopdrachten overtuigde het Rekenhof niet altijd. Het Rekenhof bespreekt hierna de relevantste verrekeningen, bijakten en nieuwe of bijkomende overheidsopdrachten.

4.2.2 Ringtram(bus)

Bijakte 2 van september 2017 – aanvullende opdracht ringtrambus

De beslissing van de Vlaamse Regering om de ringtramverbinding versneld te realiseren via een trambuslijn met een klassieke financiering, maakte het uitgangspunt om met één DBFM-opdracht een samenhangend netwerk van drie tramverbindingen te realiseren niet meer mogelijk. In plaats daarvan diende een klassiek bestek voor de trambuslijn opgesteld te worden, wat een belangrijke wijziging van de studieopdracht betekende. Een klassieke opdracht vergt immers een verdere uitwerking van het project tot op detailniveau, aangezien de aannemer geen ontwerpvrijheid krijgt.

Voor de ringtrambus moest het studieconsortium dus een definitief ontwerp (in plaats van een referentieontwerp) opmaken, alsook een klassiek bestek met meetstaat. Bijakte 2 van 27 september 2017 wijzigde daartoe deelopdrachten 4 en 6 en kende daarbij aanvullende diensten aan het studieconsortium toe. De bijakte bevatte echter geen motieven waaruit blijkt dat aan de toepassingsvoorwaarden voor de aangehaalde rechtsgronden voor de wijziging³⁶ is voldaan, wat nochtans is vereist. DWV nam de motieven op in een afzonderlijke nota, echter zonder daarnaar te verwijzen in de bijakte³⁷. De motieven overtuigen het Rekenhof niet. Voor een gelijkaardige wijziging van de DBFM-opdracht naar een klassieke opdracht bij de luchthaventram oordeelde DWV zelf: *Er kan immers worden opgeworpen dat studiewerkzaamheden t.b.v. een referentieontwerp in het kader van een DBFM-procedure van een andere aard zijn (minder gericht op gedetailleerde en technische ontwerpen en erop gericht zijn om voldoende vrijheidsgraden te laten voor deelnemers aan de DBFM-procedure) dan de studiewerkzaamheden t.b.v. een klassiek bestek (want exhaustiever en erop gericht duidelijk aan te geven aan de inschrijvers welke werken worden verwacht en aan welke (technische) voorwaarden zij daarbij gebonden zijn). Aldus zou kunnen worden opgeworpen dat de aard van de opdracht wijzigt*³⁸. De wijziging van de aard van de opdracht maakt het beroep op de aangehaalde rechtsgronden onmogelijk.

Het uitgangspunt van de studieopdracht om met één DBFM-opdracht drie tramverbindingen te realiseren was een essentieel element voor de opmaak en de beoordeling van de offertes, dit zowel voor de kwalitatieve gunningscriteria als voor de prijs. Het kan dan ook niet uitgesloten worden dat indien van bij aanvang was geopteerd voor een ringtrambus in een klassieke opdracht, de opdracht aan een andere inschrijver zou zijn gegund of dat bijkomende deelnemers aan de plaatsingsprocedure zouden hebben deelgenomen. Volgens de Europese rechtspraak is in dergelijke hypothese sprake van een wezenlijke wijziging die een nieuwe plaatsingsprocedure verantwoordt³⁹.

³⁶ Deze bijakte bevatte een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, alsook naar artikel 26, §1, 2°, a) van de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Die wet werd echter opgeheven met ingang van 30 juni 2017, zodat DWV voor de aanvullende diensten daar geen beroep op kon doen. Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (aanvullende diensten) werd door het koninklijk besluit van 15 april 2018 wel retroactief van toepassing verklaard op opdrachten geplaatst voor 30 juni 2017.

³⁷ DVW verwijst – in tegenstelling tot in de bijakte zelf – in die nota ook naar artikel 72, lid 1, c van de richtlijn 2014/24, dat betrekking heeft op onvoorziene omstandigheden.

³⁸ Het extern advocatenkantoor waarop DWV een beroep deed, oordeelde ook in die zin bij de juridische analyse van een gelijkaardige wijziging van een DBFM-opdracht naar een klassieke opdracht voor de luchthaventram (zie [punt 4.2.3](#)).

³⁹ Hof van Justitie, arrest van 19 juni 2008, zaak C-454/06, Presstext Nachrichtenagentur.

De keuze om het project volgens een klassieke opdracht uit te werken impliceerde volgens de bijakte een meerprijs van ca. 2,3 miljoen euro ten opzichte van het oorspronkelijke offertebedrag. Bijakte 2 herzag ook de prijsvaststelling. In plaats van een percentage op de geraamde bouwkost, zoals voorzien in deelopdracht 4 voor de opmaak van het referentieontwerp, werd het ereloon voor de opmaak van het definitief ontwerp volledig geforfaitariseerd. De nota aan de Vlaamse Regering maakte geen melding van de gevolgen van de gemaakte keuze op de kostprijs van de studieopdracht.

Nieuwe overheidsopdracht van juni 2018 en bijakte 6 van december 2018

Bijakte 2 beperkte in september 2017 deelopdracht 6 tot de opmaak van een klassiek bestek met meetstaat voor de ringtrambus. In tegenstelling tot de oorspronkelijke studieopdracht voorzag de bijakte niet meer in een post voor ondersteuning tijdens de bouwfase bij de latere opdrachten voor werken⁴⁰. Enkele maanden later, eind april 2018, achtte DWV ondersteuning door een technisch studiebureau toch wenselijk voor de verdere opvolging van de werken voor de ringtrambus. Aangezien de overheidsopdrachtenregelgeving niet toeliet de prestaties nog bijkomend toe te voegen aan de oorspronkelijke studieopdracht omdat die *al werd uitgebreid ten opzichte van de initiële scope*, plaatste DWV bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking een nieuwe overheidsopdracht⁴¹. Die nieuwe overheidsopdracht omvatte begeleidende diensten voor de eerste niet-vergunningsplichtige werken, maar niet voor de drie later geplande opdrachten voor werken voor de ringtrambus: gezien de grotere omvang en opdrachtwaarde zou DWV daarvoor later afzonderlijke opdrachten plaatsen. De goed te keuren uitgave (126.010 euro) van de nieuwe opdracht bleef dan ook onder de drempel waaronder het beroep op de gekozen plaatsingsprocedure toegelaten was. DWV raadpleegde meerdere ondernemers, waaronder het zittende studieconsortium, aan wie de opdracht uiteindelijk ook gegund werd. Voor de nieuwe opdracht werd 149.856 euro uitgegeven. Dat bedrag is niet opgenomen in de financiële overzichten van de studieopdracht in de voortgangsrapportage WADR, wat de transparantie niet ten goede komt.

In oktober 2018 kwam DWV terug op haar eerdere zienswijze en besliste zij voor de begeleidende diensten voor de latere opdrachten voor werken voor de ringtrambus geen nieuwe overheidsopdracht in de markt te plaatsen, maar deze via bijakte 6 op grond van aanvullende diensten⁴² rechtstreeks aan het studieconsortium toe te kennen⁴³. Volgens bijakte 6 bedroeg de geraamde waarde ervan 1,3 miljoen euro, dit tegen prijslijst en gebaseerd op het geïndexeerde uurtarief van deelopdracht 6. Op die manier stelde DWV die begeleidende diensten voor de latere werken toch niet in mededinging.

DWV publiceerde voor de wijziging via bijakte 6 geen aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie of het Bulletin der aanbestedingen, wat het koninklijk besluit van 14 januari 2013 nochtans voorschrijft. Dat brengt het transparantiebeginsel in het gedrang.

⁴⁰ De uitvoering van het project voor de ringtrambus gebeurt door middel van meerdere opeenvolgende overheidsopdrachten voor werken.

⁴¹ Bestek DWV-BBN-TBW-01. DWV beriep zich voor de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

⁴² Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

⁴³ Dat de prestaties niet werden opgenomen in de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking verklaarde DWV doordat toen nog geen zekerheid bestond – zowel qua inhoud als timing – over de uitvoering van de betrokken werken.

4.2.3 Luchthaventram

Nieuwe studieopdracht van mei 2020

Door de beslissing van de Vlaamse Regering om de ringtramverbinding versneld te realiseren via een trambuslijn, maakte de luchthaventram geen deel meer uit van een netwerk van drie tramverbindingen op Vlaams grondgebied, maar vormde ze veeleer een uitbreiding van het MIVB-netwerk vanaf de NAVO tot aan Brussels Airport. Ook liep de planning en de procedure van de drie verbindingen van het Brabantnetproject niet meer gelijk. Bovendien werd het Brabantnet na de overdracht aan DWV verder voorbereid als onderdeel van het multimodaal programma WADR, waardoor de scope werd uitgebreid met investeringen voor fietsbruggen - o.a. voor de bereikbaarheid van de tramhaltes, aanpassingen aan op- en afritten voor een verbeterde doorstroming en aanpassingen van de aansluitingen op het lokale onderliggende netwerk.

Mede door die beleidsbeslissingen vielen volgens DWV een aantal voordelen van een DBFM-opdracht weg. In maart 2020 uitte de raad van bestuur van DWV haar voorkeur om het project van de luchthaventram volgens een klassieke opdracht uit te werken en verleende ze haar instemming met een aanpassing van de studieopdracht⁴⁴. Dat impliceerde een aanpassing van deelopdracht 5 en van het virtuele aandeel van de prestaties voor de luchthaventram in deelopdracht 6.

Omdat zij het juridisch delicaat achtte de oorspronkelijke studieopdracht in die zin te wijzigen opteerde DWV ervoor om deelopdracht 5 van de oorspronkelijke studieopdracht met ingang van 15 juni 2020 stop te zetten⁴⁵. Een wijziging die erin bestaat dat het voorwerp van de opdracht wordt beperkt, kan echter tot gevolg hebben dat de opdracht binnen het bereik van een groter aantal ondernemers komt. Volgens de Europese rechtspraak kan in dergelijke hypothese sprake zijn van een wezenlijk wijziging⁴⁶.

Zij gunde een nieuwe studieopdracht voor die diensten aan het zittende studieconsortium via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op grond van een monopoliesituatie. Het studieconsortium beschikte immers over de intellectuele eigendomsrechten⁴⁷ van de al gemaakte studies, die DWV diende te beschermen bij gebrek aan andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten opgesteld door De Lijn. De monopoliesituatie is echter ook het gevolg van de beslissing van DWV om deze studies uit de oorspronkelijke studieopdracht te lichten, en dus mede door haar gecreëerd. In zoverre DWV deze onderhandelingsprocedure aanwendde om de oorspronkelijke studieopdracht alsnog te wijzigen, lijkt dat een uitholling van het wettelijk voorziene wijzigingsrecht.

⁴⁴ Het Rekenhof heeft de doelmatigheid van de beslissing om het project volgens de klassieke procedure uit te werken niet onderzocht.

⁴⁵ Deelopdracht 6 werd door bijakte 2 al beperkt tot de opmaak van een klassiek bestek voor de ringtrambus. Het virtuele deel van de prestaties van deelopdracht 6 inzake de luchthaventram kwam te vervallen.

⁴⁶ Hof van Justitie, arrest van 7 september 2016, zaak C-549/14, Finn Frogne.

⁴⁷ Bij gebrek aan een vereiste *andersluidende bepaling* in de opdrachtdocumenten, geldt het algemeen principe dat de aanbestedende overheid niet de rechten verkrijgt op de methodes en know how die de opdrachtnemer gebruikte, ontwikkelde of verwierf bij de uitvoering van de opdracht. Dat zou inhouden dat DWV de output (plannen, tekeningen, visieteksten ...) die de opdrachtnemer al realiseerde of de methodes die hij al inzette, bijvoorbeeld voor draagvlakcreatie en informatieverstrekking aan de burger, niet zonder meer ter beschikking kan stellen van een mogelijk nieuwe opdrachtnemer of als basis kan gebruiken in het kader van de studies en uitwerking van de opdrachtdocumenten voor een klassieke aanbesteding en de aanvraag van één of meer omgevingsvergunning(en) voor de uitvoering van dit project.

Bovendien publiceerde DWV pas eind juli 2023, ruim drie jaar na de gunning van de opdracht, de aankondiging van gegunde opdracht, na een vraag daarover van het Rekenhof. Dit is ruim na de wettelijk voorgeschreven termijn van 30 dagen.

DWV gunde de nieuwe studieopdracht voor 5,1 miljoen euro. Die studiekost werd bepaald aan de hand van ereloonpercentages op de (geraamde) bouwkost en zou in de loop van de studie worden herzien aan de hand van de geraamde bouwkost van het definitief ontwerp en het aanbestedingsdossier, waarbij de inschrijvingsprijs van de gekozen aannemer als basis zou dienen voor de eindafrekening. Die studiekost omvatte niet de ondersteuning tijdens de bouwfase.

De actualisering van de geraamde bouwkost op basis van een andere ramingsmethodiek (SSK)⁴⁸, een meer nauwkeurige inschatting van de technische complexiteit, de uitbreiding van de scope met andere infrastructuur dan traminfrastructuur en een aantal onzekerheden en correcties wegens prijsstijgingen resulteerden in een stijging van de geraamde bouwkost van de luchthaventram van 48 miljoen euro⁴⁹ (oorspronkelijke raming in 2013 door De Lijn) tot 129,5 miljoen euro (SSK-raming in 2019)⁵⁰. De daarop procentueel berekende studiekost steeg mee tot ongeveer 1,5 miljoen euro. De beslissing om het project volgens een klassieke opdracht uit te werken en bijkomend werk voor de voorbereiding van de omgevingsvergunning, vereist door tussentijds gewijzigde regelgeving, deden de studiekost nog verder oplopen tot 5,1 miljoen euro. De studiekost voor de luchthaventram was daarmee aanzienlijk hoger dan de initieel voorziene studiekost, die bij de gunning in 2014 0,7 miljoen euro bedroeg⁵¹.

Ten gevolge van onder meer gestegen materiaalprijzen steeg de bouwkost van het definitief ontwerp tot 147,8 miljoen euro (SSK-raming in 2022). Samen met de bouwkost steeg ook de studiekost zonder dat er meer studieprestaties werden verricht. DWV kon wel bekomen dat enkel de loonkoststijging zou worden doorgerekend, wat de stijging van de studiekost kon beperken tot ruim 0,2 miljoen euro.

Omdat de geraamde bouwkost zo sterk steeg, vroeg de voogdijminister in 2022 aan DWV om het project luchthaventram toch in de vorm van een DBFM-opdracht uit te werken, zoals oorspronkelijk voorzien. Zo kon de projectplanning behouden blijven.

In april 2023 stelde De Lijn een aantal belangrijke elementen van het project in vraag. Omdat het project hierdoor, minstens tijdelijk, het noodzakelijke draagvlak ontbeerde om verdere procedurerestappen te kunnen ondernemen, schorste DWV in mei 2023 de studieopdracht. Die schorsing leidde tot bijkomende vertraging en extra studiekosten. Er waren kosten verbonden aan de tussentijdse projectopvolging (die noodzakelijk bleef, bv. in het kader van vragen van stakeholders)

⁴⁸ SSK (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) is een uniforme methodiek om kostenramingen op te stellen en houdt rekening met mogelijke wijzigingen en risico's.

⁴⁹ Dit is zonder de bouwkost voor de stelplaats.

⁵⁰ Toen De Lijn de studieopdracht in 2013 plaatste, werd de oorspronkelijke bouwkost voor de luchthaventram geraamd op 48 miljoen euro. Na de overdracht naar DWV in 2017 werd voor de raming de SSK-methodiek toegepast om een inschatting te krijgen van de totale investeringskost. Eind 2017 werd die kost geraamd op 90 miljoen euro. Op dat moment beperkte de scope van het project zich in hoofdzaak nog tot traminfrastructuur. In oktober 2019 werd de investeringskost bij de startnota op basis van de SSK-methodiek geraamd op 150 miljoen euro, waarvan ongeveer 91 miljoen euro voor de traminfrastructuur. De verhouding tussen kosten voor traminfrastructuur en andere infrastructuur is dus ongeveer 60/40.

⁵¹ Deelopdrachten 5 en 6 voor het aandeel van de luchthaventram daarin (zonder ondersteuning tijdens de bouwfase) vertegenwoordigen respectievelijk een waarde van 472.098 en 218.804 euro (ervan uitgaande dat deelopdracht 6 gelijk kan worden verdeeld over de ringtram, luchthaventram en sneltram).

en aan de heropstart van de studie met het alternatief plan van aanpak (zie infra). DWV besteedde in de schorsingsperiode ruim 175.000 euro aan studiekosten⁵².

In december 2023 besliste DWV dat het studieconsortium de studies voor de luchthaventram kon heropstarten. Ze gaf haar goedkeuring om het dossier voor een DBFM-opdracht aan de Vlaamse Regering te bezorgen. Tegelijk vroeg ze echter om opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken om de luchthaventram via een klassieke opdracht in de markt te plaatsen. Dit zou het risico vermijden dat de vergunningstermijn komt te vervallen. Op 19 januari 2024 besliste DWV uiteindelijk om het project toch verder uit te werken als een klassieke opdracht. Door de schorsing van de studieopdracht in mei 2023 konden de grotendeels verloren kosten voor de prestaties in het kader van de DBFM-opdracht volgens DWV beperkt worden tot 210.000 euro. Bepaalde prestaties konden ook deels worden gerecupereerd in het kader van de klassieke opdracht.

Aanpassing studieopdracht van mei 2020 overeenkomstig alternatief plan van aanpak

DWV besliste in juni 2024 om de studieopdracht van mei 2020 te wijzigen naar aanleiding van een alternatief plan van aanpak. Dat plan vertrekt niet langer van één bestek voor de werken voor de realisatie van de luchthaventram, maar splitst de werken op in zes werkpakketten - en dus verschillende bestekken - om zo de budgettaire impact beter te kunnen spreiden. Voor de opmaak van het bestek werd voor de werkpakketten 1 en 2 uitgegaan van een globale prijs. Voor de overige werkpakketten wordt een ereloonpercentage toegepast op de (geraamde) bouwkost. Ten opzichte van de oorspronkelijke studieopdracht leidt dat tot een bijkomende studiekost die DWV in juni 2024 op 0,7 miljoen euro schatte⁵³. De schatting hield geen rekening met de algemene coördinatieopdracht ingevolge de opdeling in werkpakketten, die zal nog het voorwerp uitmaken van een verrekening die DWV raamde op 0,8 miljoen euro. De bijstand tijdens de plaatsingsprocedure wordt voor alle werkpakketten tegen prijslijst afgerekend. Voor de technische bijstand bij de uitvoering van de werken voor werkpakket 1 zal ook nog een verrekening volgen die DWV raamde op 0,6 miljoen euro. In mei 2025 had DWV die wijzigingen nog niet geformaliseerd. Na afsluiting van de auditwerkzaamheden formaliseerde en verwerkte DWV nog verschillende bijakten en verrekeningen.

4.2.4 Sneltram

Bijakte 9 van maart 2021 – actualisatie studieprestaties

Ook de deelopdracht van de oorspronkelijke studieopdracht die betrekking had op de sneltram, kende aanzienlijke wijzigingen. Tijdens de studieperiode 2014-2020 groeide de scope van de sneltram aanzienlijk, zo werd duidelijk dat meer en complexere kunstwerken nodig waren om het tramtracé te realiseren. Op vraag van stakeholders werden kwalitatievere, veiligere, maar ook complexere oplossingen gekozen, waardoor de geraamde bouwkost toenam en bijgevolg ook de studiekost, die daarop procentueel berekend wordt.

⁵² Verrekening 3 van 24 juni 2025.

⁵³ De studiekost voor de zes werkpakketten (opmaak bestek en bijstand plaatsingsprocedure) werd ingeschat op maximaal 1,2 miljoen euro. Onder de initiële gegunde opdracht stond nog 544.006 euro open, waardoor de werkelijke waardewijziging 661.637 euro bedroeg.

Toen De Lijn de oorspronkelijke studieopdracht eind 2013 opstartte, bedroeg de geraamde bouwkost voor de sneltram 152 miljoen euro. In 2020 werd de raming op basis van de SSK-ramingsmethodiek bijgesteld tot 358,6 miljoen euro (+236%)⁵⁴. Vooral de raming van de kunstwerken steeg (+843%)⁵⁵, enerzijds als gevolg van prijsstijgingen en een toegenomen complexiteit van de kunstwerken binnen de oorspronkelijke scope (+26,5 miljoen euro), en anderzijds door de toevoeging van kunstwerken aan de scope (+ 129,6 miljoen euro). De procentueel berekende studiekost steeg mee. Wegens de stijging van de geraamde bouwkost herzag DWV met bijakte 9 ook de overkoepelende post *planning en raming* evenredig met de toename van de geraamde bouwkost (+236%). Verder bracht extra werk om de omgevingsvergunning voor te bereiden, vereist door de gewijzigde regelgeving, 0,3 miljoen euro bijkomende studiekosten mee. Ten slotte was er een zeer beperkte inperking van de studiekosten voor de opmaak van onteigeningsdossiers.

DWV paste met bijakte 9 van 24 maart 2021 de studiekost van deelopdracht 3 aan op basis van de gewijzigde scope. De studiekost steeg van 1,1 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro. Die studiekost kan evolueren volgens het verdere verloop van de studie en zal uiteindelijk worden gefinaliseerd op basis van het DBFM-contract.

DWV verantwoordde de wijzigingen op grond van respectievelijk een herzieningsclausule (stijging bouwkost)⁵⁶, aanvullende diensten (stijging post *planning en raming*), onvoorzienbare omstandigheden (omgevingsvergunning) en een niet-wezenlijke wijziging (onteigeningsdossiers)⁵⁷. De verantwoording dat de procentueel berekende studiekost steeg op grond van een herzieningsclausule kan niet geheel overtuigen. De oorspronkelijke studieopdracht ging voor deelopdracht 3 uit van posten waarvan de prijs werd bepaald door een percentage op de geraamde bouwkost die zou worden bijgesteld op basis van de werkelijke bouwkost. Het was dus inderdaad voorzienbaar dat de aangepaste en toegenomen projectscope aanleiding zou geven tot een stijging van de procentueel berekende studiekost. Een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule veronderstelt echter dat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte van de herzieningsclausule kunnen begrijpen en deze op dezelfde manier interpreteren. Of in onderliggend geval de inschrijvers op basis van de betrokken bepalingen redelijkerwijze konden aannemen dat een stijging van de bouwkost met 236% (en tot 843% voor de belangrijkste posten) binnen de verwachtingen kon liggen, is weinig aannemelijk. De betrokken bepalingen lijken dus niet te gelden als een herzieningsclausule en kunnen de wijziging bijgevolg niet verantwoorden. Rechtspraak van het Hof van Justitie lijkt niet uit te sluiten dat in welbepaalde gevallen een aanzienlijke toename van de waarde van een overeenkomst in een wezenlijke wijziging resulteert, zodat dit ook in onderliggend geval niet uitgesloten kan worden.

Na het afsluiten van bijakte 9 kende het project geen (grote) scopewijzigingen meer. De raming van de bouwkost werd in 2025 wel geactualiseerd waardoor ook de studiekost van deelopdracht 3 verder toenam tot 3,4 miljoen euro.

⁵⁴ De raming in de startnota, opgesteld door het studieconsortium, houdt rekening met de bouwkosten, een aanname van nadere detaillering (+ circa 25%), risico's en indirecte bouwkosten (+ circa 16%). De SSK-ramingsmethodiek voorziet ook andere kosten, zoals vastgoedkosten, die geen recht geven op ereloon. Die zijn niet in dat bedrag begrepen.

⁵⁵ Voor de meeste onderdelen kon de stijging van de geraamde bouwkost aan het verschil in ramingsmethodiek worden toegeschreven. Voor de kunstwerken (+ 156 miljoen euro) en de spooraanleg en bovenleiding (+ 35,4 miljoen euro) is dat niet het geval.

⁵⁶ Artikel 38 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 is niet van toepassing op deze opdracht. Het Hof van Justitie erkende echter al voor de inwerkingtreding van artikel 38 koninklijk besluit van 14 januari 2013 dat een opdracht kan gewijzigd worden op grond van een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule (Hof van Justitie, 29 april 2004, zaak C-496/99, CAS Succhi di Frutta SpA).

⁵⁷ Bijakte 9 van 24 maart 2021.

Nieuwe studieopdracht sneltram van november 2022

Begin juli 2022 verleende DWV goedkeuring aan de intentie om een plaatsingsprocedure te organiseren voor de DBFM-opdracht sneltram. De studieprestaties die nodig waren voor het verdere verloop van het project, waren voorzien in deelopdracht 6 van de oorspronkelijke studieopdracht. Door de evoluties die het project heeft gekend, moest er nu een apart DBFM-bestek voor de sneltram worden opgemaakt. De toename van de projectscope voor de sneltram, waarvan de geraamde bouwcost op basis van de SSK-ramingsmethodiek in juli 2022 (365 miljoen euro) al hoger was dan de raming van het totale Brabantnet in 2013⁵⁸, leidde ertoe dat ook het studiebudget voor deelopdracht 6 moest worden uitgebreid. DWV keurde in juli 2022 die uitbreiding goed. Aangezien deelopdracht 6 voorzag in de opmaak van een DBFM-bestek voor de drie tramverbindingen samen, meende DWV dat de prestaties niet onder deze deelopdracht konden worden gebracht en gunde zij in november 2022, net als bij de luchthaventram, een nieuwe opdracht bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan het zittende studieconsortium op grond van een monopoliesituatie. De hoger geformuleerde opmerkingen (zie [punt 4.2.3](#)) zijn hier *mutatis mutandis* van toepassing.

DWV gunde de nieuwe studieopdracht op 23 november 2022 voor 3,6 miljoen euro. In vergelijking met de gunning in 2014 steeg de studiekost aanzienlijk. In 2014 bedroeg de opmaak van een DBFM-bestek voor de drie tramverbindingen van het Brabantnet 263.872 euro, terwijl in november 2022 de offerte van de opdrachtnemer uitging van 639.167 euro voor de opmaak van een DBFM-bestek voor enkel de sneltram. Die stijging zou onder meer het gevolg zijn van de toegenomen projectscope en complexiteit van het project. Ook de doorlooptijd is fors langer dan initieel gedacht, waardoor veel teamleden van het Brabantnet intussen senior profielen zijn met hogere tarieven. Verder steeg de studiekost voor advies en ondersteuning tijdens de gunningsfase en advies op het ontwerp van de DBFM-contractant van 225.740 tot 270.000 euro en werden de prestaties nu tegen prijslijst voorzien, in plaats van tegen een globale prijs zoals in de oorspronkelijke studieopdracht. De ondersteuning tijdens de bouwphase, voorzien tegen prijslijst, bedroeg in 2014 166.800 euro en wordt nu geraamd op 2,3 miljoen euro. De prijzen steunen op de geïndexeerde uurtarieven van de oorspronkelijke studieopdracht. Daarnaast voegde de nieuwe studieopdracht een post toe voor de BIM-uitwerking van het project (*Building Information Modeling*) voor een globale prijs van 349.204 euro, berekend met de geïndexeerde uurtarieven van de oorspronkelijke studieopdracht.

Ook hier publiceerde DWV pas eind juli 2023, ruim acht maanden na de gunning van de opdracht, een aankondiging van gegunde opdracht, na een vraag daarover van het Rekenhof. Dit is ruim na de wettelijk voorgeschreven termijn van 30 dagen.

De plaatsingsprocedure om de sneltram te realiseren, initieel voorzien voor het vierde kwartaal van 2022, startte DWV nog niet op bij gebrek aan formele beslissing van de Vlaamse Regering.

Het project is verder uitgewerkt in een referentieontwerp, dat de basis vormt voor de omgevingsvergunningsaanvraag. DWV had gepland die aanvraag in april 2024 in te dienen om de timing te respecteren, maar dat gebeurde niet omdat er geen zekerheid bestond over de nodige budgetten. De realisatie van de sneltram is niet opgenomen in het GIP voor de periode 2025-2027 zoals meegedeeld aan de Vlaamse Regering in juli 2025.

⁵⁸ De geraamde bouwcost in het bestek bedroeg 357 miljoen euro. In dat bedrag was drie keer een bedrag van 26 miljoen euro opgenomen voor een stelplaats.

4.2.5 Bijakten bij ringtram(bus), luchthaventram en sneltram

Bijakte 4 van december 2018 en bijakte 7 van 11 maart 2020

De evolutie van het Brabantnetproject vertraagde ook de doorlooptijd van de studieopdracht. In de loop van 2016 en 2017 gaven De Lijn en DWV de opdracht om de deelopdrachten aan te vangen en te voltooien binnen de voorziene uitvoeringstermijn⁵⁹. Hoewel bijakte 4 (2018) en bijakte 7 (2020) de uitvoeringstermijnen voor diverse deelopdrachten verlengden tot 31 december 2021⁶⁰, konden de betrokken prestaties niet uitgevoerd worden binnen die termijnen. DWV erkende in 2023 dat een nieuwe bijakte nodig was in het licht van de ingeschatte uitvoeringstermijnen, maar die was in mei 2025 nog altijd niet ondertekend. Dat betekent dat bepaalde prestaties sinds eind 2021 werden uitgevoerd op basis van een opdracht die formeel-juridisch niet meer liep.

Geen van de bijakten waarin de opdracht werd gewijzigd, vermeldde trouwens de verlenging van enige uitvoeringstermijn of de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn, zoals nochtans vereist door het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

Bijakte 8 van november 2020

Aangezien de initiële opdracht daarin kennelijk niet voorzag, kende bijakte 8 op grond van aanvullende diensten⁶¹ het stakeholdermanagement voor het volledige Brabantnetproject toe aan het studieconsortium. De bijakte voegde onder meer aan de oorspronkelijke studieopdracht een OP-post tegen prijslijst toe voor een senior stakeholdermanager. Dergelijke OP-posten zijn altijd risicovol omdat zij buiten de plaatsingsprocedure en dus zonder mededinging tot stand komen, al stelt DWV in de bijakte wel dat zij de marktconformiteit ervan naging. Hoewel de bijakte 8 uitging van een vergoeding voor deze prestaties van 79.703 euro, werd ze door een addendum uitgebreid met aanvullende diensten voor 255.050 euro⁶².

4.3 Beheersmaatregelen

Voor deelopdrachten 3 (sneltram), 4 (ringtram) en 5 (luchthaventram) werd de studiekost voor de opmaak van het referentieontwerp berekend op de bouwkost. Die prijsbepaling heeft tot gevolg dat als de bouwkost evolueert, de studiekost mee stijgt. Eerdere audits en wetenschappelijke studies wijzen erop dat de effectieve uitgaven voor nagenoeg alle infrastructuurprojecten de initiële ramingen ruim overschrijden, door aanpassingen en uitbreidingen van de projectscope, maar ook door grote onderramingen⁶³.

De opdrachtdocumenten voor de oorspronkelijke studieopdracht, opgesteld door De Lijn, vermelden dat de inschrijvers een projectinitiatiedocument moeten samenstellen met daarin onder meer *een voorstel van risicomanagementplan*. Daarin identificeerde het studieconsortium onder meer *belangrijke wijzigingen aan het programma en de doelstellingen van het project* en *onderschatting*,

⁵⁹ De datum voor aanvang van deelopdracht 2 en deelopdracht 4 werd door De Lijn vastgesteld op 1 april 2016. De datum voor aanvang van deelopdracht 3 en deelopdracht 7 werd door De Lijn vastgesteld op 15 mei 2016. De datum voor aanvang van deelopdracht 5 werd door de Lijn vastgesteld op 25 maart 2017. De totale uitvoeringstermijn bedroeg telkens 24 kalendermaanden. De datum voor aanvang van deelopdracht 6 werd door DWV vastgesteld op 24 november 2017.

⁶⁰ Voor deelopdracht 1 en onderdelen van deelopdrachten 4 en 6 werd de uitvoeringstermijn slechts verlengd tot 31 december 2020.

⁶¹ Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

⁶² Addendum I van 9 april 2024 bij bijakte 8.

⁶³ Zie o.m. het auditrapport *Realisatie van de missing links in de wegeninfrastructuur*. Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement, april 2020, 37-B (2019-2020) – Nr. 1, p. 39 en de verwijzingen daar.

escalatie van de bouwkosten als grootste projectrisico's en stelde het een aantal beheersmaatregelen voor. Bepaalde van die maatregelen waren echter expliciet gelinkt aan een DBFM-opdracht. Door de wijziging naar een klassieke opdracht voor de ringtram(bus) en de luchthaventram zijn die mogelijk niet meer geschikt.

Voor de ringtram forfaitariseerde DWV in bijakte 2 wel het ereloon. Daarmee nam het studieconsortium een risico over van DWV. Sommige prestaties waren in de oorspronkelijke studieopdracht voorzien tegen globale prijs en aldus forfaitair, maar DWV stapte daar in de nieuwe studieopdrachten voor de luchthaventram en sneltram vanaf. Zo stelde de nieuwe studieopdracht voor de luchthaventram dat de prestaties voor de opmaak van het klassiek bestek en advies werden bepaald aan de hand van ereloonpercentages op de (geraamde) bouwkost⁶⁴. De ereloonpercentages kunnen wel worden herzien indien de bouwkost een bepaalde vork overschrijdt. De nieuwe studieopdracht voor de sneltram bepaalde dat de studiekost van de prestaties voor advies en ondersteuning tijdens de gunningsfase tegen prijslijst aangerekend werden. Een dergelijke wijziging responsabiliseert het studieconsortium minder en houdt een risico in dat de studiekost voor die prestaties nog zal stijgen.

Om de studiekosten te beheersen wordt, aldus DWV, voorafgaand aan een wijziging een raming opgesteld van de bijkomende prestaties. Die raming zou volgens DWV besproken worden met het studieconsortium, waarbij onder meer de in te zetten profielen en het voorgestelde werkvolume worden besproken en eventueel aangepast. Ook wordt maandelijks een nacalculatie opgemaakt en wordt de forecast besproken en getoetst aan het vooraf overeengekomen werkvolume.

4.4 Deelconclusie

De Vlaamse Regering besliste eind 2013 om tegen 2020 drie tramverbindingen van het Brabantnet te realiseren, met name de ringtram, de luchthaventram en de sneltram. In 2014 gunde De Lijn een studieopdracht voor 5,9 miljoen euro om de drie tramverbindingen te realiseren met één DBFM-opdracht.

Omdat de Vlaamse Regering eind november 2016 besliste om de ringtramverbinding versneld te realiseren via een trambuslijn en een klassieke financiering, liep de planning en de procedure van de drie projecten niet meer gelijk. Het Brabantnetproject evolueerde van een samenhangend netwerk naar drie individuele projecten. DWV bereidde na de overdracht door De Lijn in 2017 het Brabantnet verder voor als onderdeel van het multimodaal programma *Werken aan de Ring* (WADR) en werkte daarbij intensief samen met de betrokken stakeholders, met een uitgebreide scope tot gevolg.

Die tussentijdse beleidsbeslissingen leidden tot inhoudelijk en financieel belangrijke wijzigingen aan de oorspronkelijke studieopdracht. Dat vertraagde ook de uitvoering van de studieopdracht. Het studieconsortium moest de ringtrambus en de luchthaventram volgens een klassieke opdracht uitwerken, wat een belangrijke wijziging van de studieopdracht inhield en een bijkomende studiekost meebracht. Het vervolgens (meermaals) opnieuw heroverwegen van de wijziging van DBFM-opdracht naar klassieke opdracht voor de luchthaventram, leidde tot verloren studiekosten, hoewel DWV die enigszins kon beperken door de studieopdracht te schorsen.

⁶⁴ DWV besliste in juni 2024 om de studieopdracht luchthaventram van mei 2020 te wijzigen naar aanleiding van de opsplitsing van de werken in 6 werkpakketten. Voor de prestaties voor de opmaak van het bestek wordt voor de werkpakketten 1 en 2 zo alsnog uitgegaan van een globale prijs.

Door de uitgebreide scope steeg de bouwkost voor de luchthaventram en de sneltram aanzienlijk, wat ook de studiekosten deed stijgen. Ook gewijzigde regelgeving en lange doorlooptijden droegen daaraan bij.

Tot maart 2025 was 11 miljoen euro aan de studieopdracht uitgegeven. DWV sloot voor de ringtrambus (0,1 miljoen euro), luchthaventram (5,1 miljoen euro) en sneltram (3,6 miljoen euro) ook bijkomende of nieuwe studieopdrachten met het studieconsortium.

De onderbouwing die DWV gaf aan deze wijzigingen overtuigde niet altijd. Sommige wijzigingen waren juridisch delicaat en brachten de relevantie van de initiële mededinging in het gedrang. Mogelijk konden zij als wezenlijk worden beschouwd waardoor in beginsel een nieuwe plaatsingsprocedure was vereist. De beslissing van DWV om de studies voor de luchthaventram en de sneltram uit de oorspronkelijke opdracht te lichten en op grond van een monopoliesituatie te gunnen aan hetzelfde studieconsortium, is voor kritiek vatbaar. Globaal genomen is de studieopdracht zodanig gewijzigd dat zij nauwelijks nog vergelijkbaar is met de initieel in mededinging geplaatste studieopdracht.

DWV publiceerde voor de nieuwe studieopdrachten voor de luchthaventram en de sneltram de aankondiging van gegunde opdracht laattijdig, wat het transparantiebeginsel in het gedrang brengt.

Bepaalde beheersmaatregelen in de offerte van het studieconsortium waren expliciet gelinkt aan een DBFM-opdracht. Door de wijziging naar een klassieke opdracht voor de ringtrambus en de luchthaventram zijn die mogelijk niet meer geschikt. Voor de ringtrambus forfaitariseerde DWV wel het ereloon, waardoor het studieconsortium een risico van haar overnam. In de nieuwe studieopdrachten voor de luchthaventram en de sneltram waren sommige prestaties niet langer tegen een forfaitaire globale prijs. Een dergelijke wijziging responsabiliseert het studieconsortium minder en houdt een risico in dat de studiekost voor die prestaties nog zal stijgen.

Hoofdstuk 5

R4 West en Oost

5.1 Voorbereiding en gunning

5.1.1 Eerste studieopdracht Agentschap Wegen en Verkeer van december 2014

In 2013 gaf de Vlaamse Regering aan Via-Invest de opdracht om in samenwerking met de betrokken agentschappen een reeks PPS-projecten voor te bereiden, waaronder het project *Ombouw van de R4 West en de R4 Oost tot primaire wegen*. In november 2014 heeft AWV, dat vanuit het Vlaams Gewest werd belast met de ondersteuning van Via-Invest, een eerste studieopdracht voor het project aangekondigd⁶⁵. In december 2014 werd het vaste gedeelte van perceel 1 van die studieopdracht voor 3,6 miljoen euro gegund aan het studiebureau dat als enige een offerte indiende. Dit vaste gedeelte omvatte onder meer de opmaak van een referentie-ontwerp. Een deeltaak had betrekking op een optimalisatiestudie: omdat de studies en de documenten die de hoofdlijnen voor de ombouw bepaalden, al dateerden van enige tijd voorafgaand aan de studieopdracht, was een toetsing noodzakelijk aan de mogelijk gewijzigde realiteit, inzichten en wensen van de stakeholders.

Tijdens de optimalisatiestudie doken elementen op die bijkomend onderzoek – en dus bijkomende studieprestaties – vereisten. Als gevolg daarvan duurde de optimalisatiestudie 2,5 jaar in plaats van de initieel voorziene 6 maanden. De initiële forfaitaire prijs voor de optimalisatiestudie was daardoor niet meer in overeenstemming met de scope van de prestaties en het studiebureau eiste een vergoeding voor de bijkomend geleverde prestaties. Ook zou het studiebureau voor andere deeltaken van de studieopdracht extra studiewerk moeten leveren. Het studiebureau legde een voorstel neer voor een bijkomende vergoeding van 6,4 miljoen euro voor de volledige uitvoering van de studieopdracht.

DWV, aan wie het project vanaf mei 2017 werd toevertrouwd, meende echter dat die uitbreiding met extra studiewerk een ongeoorloofde wezenlijke wijziging van de oorspronkelijke opdracht zou inhouden. Daarom besliste ze om via onderhandelingen met het studiebureau tot een overeenkomst te komen tot beëindiging van de eerste studieopdracht (met dien verstande dat het een contract bleef van AWV) en een nieuwe studieopdracht⁶⁶ te plaatsten voor de vervolmaking van de al opgeleverde studies en prestaties in het kader van de eerste studieopdracht.

Op 29 januari 2018 bereikte DWV een principieel akkoord met het studiebureau om de eerste studieopdracht te beëindigen. Om te kunnen komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de vervolgoedracht, werden nog bijkomende prestaties voorzien voor de periode vanaf 1 januari 2018, zodat lopende processen konden worden voortgezet en bepaalde taken konden

⁶⁵ Bestek 1M3D8H/14/62. De studieopdracht bestond uit twee percelen. Perceel 1 bestond uit studiewerk om de outputspecificaties te bepalen voor het geplande DB(F)M-project en de begeleiding tijdens de aanbestedingsprocedure en uitvoering. Perceel 2, waarvoor geen enkele offerte werd ingediend, bestond uit de opmaak van een project-MER.

⁶⁶ De rechtmatigheid van het verloop van die mededingingsprocedure met onderhandeling maakte niet het voorwerp uit van dit onderzoek.

worden afgerond voor een vlottere overdracht. Het studiebureau leverde uiteindelijk tot eind september 2018 bijkomende prestaties.

AWV kende op 24 juni 2019 de definitieve oplevering toe, met als voltooiingsdatum 30 september 2018. Daarmee nam de studieopdracht een einde. Alle uiterlijk op 31 december 2017 verstrekte en aanvaarde prestaties, waaronder de opmaak van het basisplan, de optimalisatiestudie en een eerste aanzet van het referentieontwerp, werden in regie vergoed voor een totaalbedrag van 2,1 miljoen euro. De bijkomende prestaties tot eind september 2018 werden vergoed voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro.

5.1.2 Nieuwe studieopdracht DWV van eind december 2017

DWV kondigde eind december 2017 een nieuwe studieopdracht aan⁶⁷. DWV verlengde de limietdatum voor de indiening van de aanvraag tot deelneming van 22 januari 2018 naar 31 januari 2018 om zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken, gelet op de aankondiging van de opdracht in de kerstperiode. In ieder geval had DWV op de oorspronkelijke limietdatum ook nog geen akkoord met het studiebureau om de eerste studieopdracht te beëindigen, wat de opstart van de plaatsingsprocedure voor de nieuwe studieopdracht mogelijk compliceerde. Dat akkoord volgde op 29 januari 2018.

De selectieleidraad bij de eerste fase van de plaatsingsprocedure wees de kandidaten erop dat bij een eerste studieopdracht al werkzaamheden werden geleverd en dat de informatie die de geselecteerde kandidaten daaromtrent nodig zouden hebben om een offerte op te stellen, gegeven zou worden in de gunningsfase. In bijlage bij deze leidraad werd een korte stand van zaken gegeven over de uitgevoerde studies, maar het is twijfelachtig of die veeleer beperkte informatie volstond om zich met kennis van zaken kandidaat te stellen voor de nieuwe studieopdracht. De overheidsopdrachtenregelgeving vereist nochtans dat kandidaten de relevante informatie ontvangen die uitgewisseld werd bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure. In ieder geval leverde het studiebureau dat de eerste studieopdracht uitvoerde, nog tot eind september 2018 prestaties om tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de vervolgoopdracht te kunnen komen. In dergelijke omstandigheden, en met het oog op mededinging, was het wenselijk dat DWV de nieuwe studieopdracht pas had geplaatst nadat ze beschikte over die studieresultaten van het studiebureau. Volgens DWV zou het voor de continuïteit van het project niet wenselijk en zelfs contraproductief zijn dat zo lang zou worden gewacht met de plaatsing van de vervolgoopdracht.

De selectieleidraad vermeldde ook de gunningscriteria. Een van de subgunningscriteria werd beoordeeld aan de hand van *de garanties die de offerte biedt (i) om een vlotte overgang te bewerkstelligen, (ii) om de reeds geleverde studieresultaten maximaal te recupereren en (iii) om de weerslag op de prijs te beperken*. DWV wenste op die manier de al geleverde studieresultaten te valoriseren. Dergelijk gunningscriterium versterkt echter nog de kans voor het studiebureau dat de eerste studieopdracht uitvoerde, om de nieuwe opdracht binnen te halen. Dit geldt des te meer wanneer datzelfde studiebureau tijdens de plaatsingsprocedure nog prestaties leverde om tot een effectieve en efficiënte uitvoering van die opdracht te kunnen komen. Uiteindelijk diende alleen dat studiebureau een aanvraag tot deelneming in. Het bevond zich dan ook in een sterke onderhandelingspositie (zie [punt 5.3.1](#)).

⁶⁷ Selectieleidraad DWV-R4WO-SO-01. De opdracht werd op 23 december 2017 aangekondigd in het Bulletin Der Aanbestedingen en op 28 december 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Op 1 juni 2018 keurde DWV het bestek bij de tweede fase van de plaatsingsprocedure goed. Het voorwerp van de studieopdracht was ruim beschreven⁶⁸. Vier onderdelen van het project werden geselecteerd als quick win, waarbij de werken via een openbare procedure vervroegd zouden worden gerealiseerd. Voor de realisatie van de overige onderdelen zou DWV een DB(F)M-overeenkomst afsluiten, met als vooropgestelde timing najaar 2021.

De studieopdracht had een gemengde prijsvaststelling. DWV raamde de waarde van de studieopdracht, op basis van de geraamde waarde van de bouwcost, op 11 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele van het gunningsbedrag van de eerste studieopdracht. Begin september 2018 gunde DWV de studieopdracht voor een bedrag van 12,1 miljoen euro. Op 31 maart 2025 was al 17,4 miljoen euro aan de studieopdracht uitgegeven.

Tabel 6 – Overzicht deelopdrachten van de studieopdracht van december 2017

Naam	Omschrijving	Gunningsbedrag	Stand van zaken maart 2025 (excl. btw)
Deelopdracht 1	Doorstart en afwerken van het referentie-ontwerp incl. ondersteuning bij opmaak van GRUP's, plan-MER en projec-tMER	4.550.391	5.146.620
Deelopdracht 2 (voorwaardelijk en optioneel)	Opmaak van opdrachtdocumenten	2.000.657	3.141.656
Deelopdracht 3 (voorwaardelijk en optioneel)	Bijstand in de selectie- en plaatsingsprocedure	742.968	428.754
Deelopdracht 4 (voorwaardelijk en optioneel)	Bijstand in de uitvoeringsfase	4.349.590	2.443.474
Deelopdracht 5	Diverse studies en opdrachten	450.000	6.212.672
Totaal		12.093.606	17.373.176

Bron: Rekenhof

⁶⁸ Het bestek DWV-R4WO-SO-01 bepaalt voor de inhoud van de opdracht: *De Opdracht heeft betrekking op de bijstand van de Aanbestedende Overheid in het kader van de studiefase voor het project "Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen". Deze Opdracht bestaat o.m. uit volgende prestaties (al dan niet optioneel of voorwaardelijk):*

- Alternatievenstudie (enkel nog voor beperkt deel)
- Opmaak schets- en voorontwerp (enkel nog voor een beperkt deel)
- Opmaak referentie-ontwerp
- Opmaak dossier omgevingsvergunning
- Opmaak opdrachtdocumenten
- Begeleiding tijdens de plaatsingsprocedure
- Begeleiding tijdens de uitvoeringsfase

Punt 1 van deel 4 van dit Bestek gaat dieper in op de concrete prestaties die van de Opdrachtnemer worden verwacht in het kader van deze Opdracht. Doelstelling van deze Opdracht is de uitvoering van studies en andere dienstverlening teneinde te komen tot de realisatie van het project "Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen".

5.2 Verrekeningen en bijakten

Op 31 maart 2025 waren vijf bijakten en vier verrekeningen aan de studieopdracht toegevoegd. De onderbouwing van de verrekeningen en bijakten overtuigde het Rekenhof niet altijd. De relevante bijakten en verrekeningen worden hieronder besproken.

Tabel 7 – Overzicht bijakten en verrekeningen van de studieopdracht van december 2017 (in euro)

Omschrijving	Gunningsbedrag	Wijziging	Totaal
Deelopdracht 1 - Doorstart en afwerken van het referentie-ontwerp, incl. ondersteuning bij opmaak van GRUP's, plan-MER en project-MER	4.550.391	46.483	4.596.874
<i>Bonus 1 tot en met 8</i>		51.683	
<i>Bijakte 2 - Tariefaanpassing Post 9</i>		-5.200	
Deelopdracht 2 - Opmaak van opdrachtdocumenten	2.000.657	-2.080	1.998.577
<i>Bijakte 2 - Tariefaanpassing Post 9</i>		-2.080	
Deelopdracht 3 - Bijstand in de selectie- en plaatsingsprocedure	742.968	-2.080	740.888
<i>Bijakte 2 - Tariefaanpassing Post 9</i>		-2.080	
Deelopdracht 4 - Bijstand in de uitvoeringsfase	4.349.590	4.868.993	9.218.583
<i>Bijakte 2 - Tariefaanpassing Post 9</i>		-34.580	
<i>VER 3 – Onvoorziene meerwerken</i>		150.000	
<i>Bonus 12</i>		3.573	
<i>VER R01 – Administratieve rechtzetting</i>		-150.000	
<i>Bijakte 5 – Aanvullende prestaties</i>		4.900.000	
Deelopdracht 5 - Diverse studies en opdrachten	450.000	5.566.640	6.016.640
<i>VER01 - 4 Meerwerken R4WO-SO</i>		4.092.124	
<i>Verrekening 2 - Fusie GS- en VS- post deelopdracht 5</i>		0	
<i>VERR04 - Uitbreiding studiebudget (=verrekening 1bis)</i>		1.474.516	
Bijakten⁶⁹			
<i>Bijakte 1 - Administratieve rechtzetting - Aanpassing PHZ</i>			
<i>Bijakte 2 - Tariefaanpassing Post 9</i>			
<i>Bijakte 4 – Afsluiting Deelopdrachten 1, 2 en 3</i>			
Totaal	12.093.60	10.477.956	22.571.562

Bron: Rekenhof

⁶⁹ Bijakte 3 maakte deel uit van een samenwerkingsovereenkomst. De ombouw van de R4WO had raakvlakken met werken die een andere aanbestedende overheid wenst te realiseren. DWV was bereid die werken te integreren in de opdrachtdocumenten van de DBFM-opdracht voor het project R4WO (buiten configuratie). De andere aanbestedende overheid staat in voor de uitvoering van de studieopdracht. Daartoe nam ze de nieuwe studieopdracht van DWV met het studiebureau gedeeltelijk over.

5.2.1 Verrekening 1 en verrekening ibis - uitbreiding studiebudget

Voor de deelopdrachten 1 tot en met 3 gingen de opdrachtdocumenten uit van een opdracht tegen prijslijst waarbij de prestaties werden afgerekend op basis van de daadwerkelijk geleverde, gestaafde en aanvaarde prestaties. De inschrijver diende in de inventaris voor de opgelijste profielen zowel het uurtarief als een inschatting van de uren op te geven in een vermoedelijke hoeveelheid. De opdrachtdocumenten begrepsden het studiebudget voor die deelopdrachten tot een plafondbedrag dat volgens vastgestelde formules procentueel berekend zou worden op de bouwwaarde zoals vastgesteld bij de gunning van de DBFM-opdracht en de opdrachten voor de uitvoering van de quick wins⁷⁰. In afwachting daarvan werd uitgegaan van de voorziene bouwkost op basis van de tussentijds bijgestelde ramingen.

In mei 2020 bedroeg het tussentijds berekende plafondbedrag 8,3 miljoen euro. Dat plafondbedrag was echter ontoereikend om het studiebudget te vergoeden, dat op dat moment al voor 8,6 miljoen euro aan prestaties had gevorderd voor deelopdrachten 1 tot en met 3. Op 8 mei 2020 keurde DWV dan ook op grond van aanvullende diensten⁷¹ een eerste uitbreiding van het studiebudget met 4,1 miljoen euro buiten het plafondbedrag goed. Die goedkeuring volgde nadat de prestaties al waren aangevat. Die prestaties buiten het plafondbedrag hadden betrekking op vier categorieën (zie tabel 8). DWV formaliseerde de uitbreiding van het studiebudget in verrekening 1. De uitbreiding hield niet alleen rekening met de al vastgestelde overschrijding van het plafondbedrag, maar ook met de impact op toekomstige vorderingen. Zij bleek echter fors onderschat.

Begin september 2021 werd het plafondbedrag finaal vastgesteld op 8,6 miljoen euro. DWV heeft toen ook voor elk van de vier categorieën een bijkomende uitbreiding van het studiebudget goedgekeurd met 1,2 miljoen euro aan prestaties buiten het plafondbedrag. In maart 2022 heeft DWV nogmaals een uitbreiding van het studiebudget goedgekeurd met 300.000 euro aan prestaties buiten het plafondbedrag, dit voor prestaties als gevolg van keuze van de concurrentiegerichtede dialoog (AANV 4). Die uitbreidingen werden in februari 2023 geformaliseerd in verrekening 1bis, waardoor de prestaties buiten het plafondbedrag in totaal 5,6 miljoen euro bedroegen.

⁷⁰ Bestek DWV-R4WO-SO-01, p. 43 e.v.: [...] Voor wat betreft de bouwwaarde wordt uitgegaan van de bouwwaarde zoals die blijkt uit de offerte van de inschrijver die wordt aangesteld in het kader van de overheidsopdracht tot plaatsing van de opdracht tot realisatie van het project. Deze bouwwaarde betreft de investeringskost voor de realisatie van het project inclusief de tijdelijke maatregelen maar exclusief kosten voor verplaatsingen van nutsleidingen waarvoor door de Opdrachtgever verplaatsingsbevelen worden opgemaakt, exclusief kosten grondverwerving, exclusief studiekosten en communicatiekosten.

⁷¹ Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

Tabel 8 – Overzicht uitbreiding studiebudget buiten plafondbedrag (verrekening 1 en 1bis) (in euro)

Omschrijving	Verrekening 1	Verrekening 1bis	Totaal	Stand van zaken 31 maart 2025 (inclusief herzieningen)
AANV1 (bijkomende ondersteuning)	600.488	100.000	700.488	720.885
AANV2 (bijkomende onderzoekstaken)	651.946	373.560	1.025.506	1.024.702
AANV3 (opmaak van omgevingsvergunningsaanvragen)	1.915.965	381.688	2.297.653	2.341.068
AANV4 (prestaties als gevolg van keuze van de concurrentiegerichtede dialoog)	923.725	319.268 + 300.000	1.542.993	1.669.303
Totaal	4.092.124	1.474.516	5.566.640	5.755.958

Bron: Rekenhof

De vraag rijst of de gegeven situatie het beroep op aanvullende diensten voor elk van die categorieën kon verantwoorden⁷². Het beroep op aanvullende diensten is enkel mogelijk indien de aanvullende diensten niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen. Minstens een deel van de bijkomende ondersteuning (AANV₁) en bijkomende onderzoekstaken (AANV₂) waren echter al in de oorspronkelijke opdracht opgenomen. Bovendien verliet DWV een fundamenteel uitgangspunt van de opdracht. In tegenstelling tot de initiële incentive van een plafondbedrag, werd het studie-bureau immers niet meer geresponsabiliseerd om de opdracht binnen het vooropgestelde plafondbedrag uit te voeren en werd het risico van het studiebureau beperkt om de opdracht binnen een bepaalde prijs uit te voeren. Door prestaties buiten het plafondbedrag toe te kennen, ontstond de mogelijkheid hogere winstmarges en een grotere return on investment te realiseren. Met uitzondering van het uurtarief voor de *stakeholder officer* in bijakte 2, kwam DWV ook geen lagere uurtarieven overeen met het studiebureau. Die elementen lijken er op te wijzen dat DWV het economisch evenwicht van de opdracht wijzigde op een manier die niet was voorzien in de oorspronkelijke opdracht, wat in beginsel een ongeoorloofde wezenlijke wijziging uitmaakt.

DWV liet ook na een aankondiging van de wijziging bekend te maken, wat het transparantiebeginsel in het gedrang brengt.

5.2.2 Bijakte 4 – afsluiten deelopdrachten 1 tot en met 3

In bijakte 4 kwamen het studiebureau en DWV tot een akkoord om de deelopdrachten 1 tot en met 3 af te sluiten. Daarbij kwamen ze na onderhandelingen ook overeen om ten gevolge van het plafondbedrag bepaalde prestaties niet aan DWV aan te rekenen. Van die onderhandelingen zijn echter geen uitgeschreven notities gemaakt, wat de transparantie niet ten goede komt. De bijakte vermeldde ook niet uitdrukkelijk over welk bedrag aan prestaties het gaat. Volgens DWV zou het om 380.000 euro gaan.

⁷² Voor een deel van de aanvullende diensten bevatten de opdrachtdocumenten al een post tegen vermoedelijke hoeveelheden, zodat moeilijk kan worden aangenomen dat zij niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen, zoals artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 nochtans vereist. Een memo van het studiebureau van 30 april 2020 bevestigt dat: *Het betreft hier aspecten die wél voorzien zijn in het bestek en/of de offerte, maar die gaandeweg – zonder dat dit op voorhand kon ingeschat worden – een substantieel groter werkpakket geworden zijn.*

5.2.3 Bijakte 5 – aanvullende prestaties deelopdracht 4

De opdrachtdocumenten voorzagen voor deelopdracht 4 (bijstand tijdens de uitvoeringsfase) onder meer posten voor de profielen *werfleider* en *werftoezichter*. Het studiebureau diende voor die posten haar uurtarieven op te geven, terwijl DWV in de opdrachtdocumenten zelf de vermoedelijke hoeveelheid bepaalde. Voor deelopdracht 4 was geen plafondbedrag van toepassing.

De door DWV bepaalde hoeveelheid bleek ruim ontoereikend om de verwachte prestaties te dekken. DWV weet dat aan de toegenomen complexiteit van de technische oplossingen, de bijkomende opvolging van de verplaatsingswerken voor de nutsleidingen en de toegenomen bouwtijd. Ook werden bepaalde prestaties die al werden geleverd onder deelopdracht 3 (bijstand in de selectie- en plaatsingsprocedure) *geheralloceerd* en op deelopdracht 4 geboekt/verwerkt. DWV meende dat die prestaties, ook al was de uitvoeringsfase strikt genomen nog niet aangevangen, onlosmakelijk met de uitvoeringsfase verbonden waren. In zoverre een dergelijke herallocatie is ingegeven om het plafondbedrag – dat voor deelopdracht 3 wél gold – te negeren⁷³, is zij juridisch betwistbaar, minstens ontleent dit het nut van het plafondbedrag als beheersmaatregel.

In oktober 2023 stemde DWV in met een budgetverhoging van 700.000 euro per jaar gedurende 7 jaar op basis van het geïndexeerde uurtarief. Het studiebudget voor deelopdracht 4 werd daardoor meer dan verdubbeld en steeg van 4,3 miljoen euro naar 9,2 miljoen euro. DWV formaliseerde de wijziging in juni 2024 in bijakte 5, die de vermoedelijke hoeveelheden voor de posten werfleider en werftoezichter aanvulde met respectievelijk 2.000 en 5.500 uren per jaar.

De bestekbepalingen lijken te algemeen geformuleerd en te ruim bepaald om formeel-juridisch als duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausules in de zin van artikel 38 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 te kunnen worden beschouwd, zoals DWV aanhaalt als juridische verantwoording voor de budgetverhoging. Dergelijke herzieningsclausules moeten immers het toepassingsgebied, de aard van de mogelijke wijzigingen, evenals de voorwaarden waaronder ze kunnen worden gebruikt, omschrijven. In geen geval mogen zij voorzien in wijzigingen die de algemene aard van de opdracht kunnen veranderen. In zoverre het de intentie was voormelde bestekbepalingen als herzieningsclausules te hanteren, was een meer gedetailleerde, zorgvuldige redactie op deze punten aangewezen.

Aangezien de bijstand tijdens de uitvoeringsfase al in de oorspronkelijke opdracht was opgenomen⁷⁴, lijkt het evenmin te gaan om aanvullende diensten zoals DWV subsidiair aanhaalt.

De rechtspraak van het Hof van Justitie lijkt niet uit te sluiten dat in welbepaalde gevallen een aanzienlijke toename van de waarde van een overeenkomst in een wezenlijke wijziging kan resulteren, zodat ook de verwijzing van DWV naar een toegelaten niet-wezenlijke wijziging juridisch onzeker is. Een dergelijke toename van de uit te voeren hoeveelheden is overigens hoe dan ook delicaat. Het studiebudget bereikte voor deelopdracht 4 een omvang die de inschrijver bij de indiening van zijn offerte niet redelijkerwijze kon inschatten. Dat vermindert de relevantie van de georganiseerde mededinging. Bovendien zou een realistischer beeld van de uit te voeren hoeveelheden een impact op de prijszetting kunnen gehad hebben.

⁷³ De presentatie directieoverleg R4WO – DWV van 21 oktober 2022 vermeldt: *Suggesties n.a.v. overschrijding beschikbaar budget binnen DWV: [...] Maximale verschuiving van prestaties naar Do4 – uitvoering.*

⁷⁴ Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 vereist dat de aanvullende diensten niet in de oorspronkelijke opdracht mogen zijn opgenomen.

Begin september 2023 waren de quick wins zo goed als gerealiseerd. Op 7 mei 2024 vond de contract- en financial close van het DBFM-project plaats. Dat is aanzienlijk later dan de vooropgestelde timing, met name najaar 2021. Volgens DWV ging de vooropgestelde timing uit van een scenario waarbij er geen onverwachte obstakels in de plaatsingsprocedure voorkomen. Voor de R4 West en Oost waren er echter, aldus DWV, een aantal specifieke gebeurtenissen die moeilijk op voorhand konden ingeschat worden.

Een langere studieperiode heeft uiteraard ook financiële gevolgen, bijvoorbeeld door indexaties en juniorprofielen die doorgroeien.

5.3 Beheersmaatregelen

5.3.1 Methode prijszetting

Het subgunningscriterium *methode prijszetting* in de opdrachtdocumenten van de nieuwe studieopdracht van DWV, waarbij DWV onder meer beoordeelde in welke mate de prijszetting haar toeliet de bedragen die zij verschuldigd zou zijn voor de studieopdracht bij de aanvang ervan te voorzien, vormde een incentive voor een duidelijke en voorzienbare prijszetting en een garantie voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De inventaris bevatte daartoe een voorstel van werkpakketten waarvoor de inschrijver een maximumbedrag diende te bepalen en die hij kon aanvullen of wijzigen naar eigen inzichten. Zo beoogde DWV te komen tot een maximalisatie van vooraf gedefinieerde werkpakketten, bij voorkeur gelinkt aan meetbare indicatoren (oppervlaktes, stuks, lengte te ontwerpen weg ...), zodat bij wijzigingen aan het ontwerp de werkpakketten te interpreteren en aan te passen zijn naar rato van de betrokken indicator. DWV beschouwde de werkpakketten als afspraken rond plafondbedragen die het mogelijk zouden maken de gepresteerde uren voor een werkpakket te toetsen aan het plafondbedrag.

Dat er maar één inschrijver was, hypothekeerde echter de mogelijke impact van het subgunningscriterium als incentive. Zo bleven de opgegeven werkpakketten in de offerte van het studiebureau beperkt. DWV stelde ook vast dat de geboden uurtarieven in de offerte van het studiebureau iets hoger waren dan gangbaar, maar meende dat daaruit geen abnormaal hoge prijszetting voortvloeide.

In zijn initiële offerte gaf het studiebureau wel aan dat taken in onderling overleg en na goedkeuring door DWV geforfaitariseerd konden worden tijdens het projectproces en naarmate de scope en timing van bepaalde taken en producten preciezer gedefinieerd konden worden. Tijdens de onderhandelingen gaf DWV aan dat de forfaitarisering van werkpakketten enkel kon voor zaken die niet in de kantoren van DWV kunnen worden uitgevoerd. Het studiebureau stelde daarop voor om, rekening houdende met de ervaringen met de voorafgaande studieopdracht, het werken met forfaits te beperken en voornamelijk in regie te werken. Finaal achtte DWV het niet wenselijk om met forfaits te werken, gelet op de complexiteit van de opdracht, de noodzaak om flexibel in te spelen op voortschrijdende inzichten en op de diverse (onvoorzienbare) verzoeken van stakeholders. Bovendien werkt het studiebureau in de kantoren van DWV, zodat de toegevoegde waarde van een forfait in termen van *controle op de prestaties* volgens DWV nihil zou zijn. Die toegevoegde waarde is echter niet beperkt tot een controle op de prestaties. Het gebruik van een forfait kan ook een nuttige maatregel zijn in het kader van kostenbeheersing en risicobeheer, en stimuleert een studiebureau om efficiënt te werken omdat de winst afhangt van het respecteren van de afgesproken prijs. Door finaal niet met forfaits te werken, beperkte DWV de mogelijke impact van het subgunningscriterium als incentive nog meer.

5.3.2 Voorafgaandelijke begroting

De opdrachtdocumenten bepaalden dat de begroting van de prestaties en de uitvoeringstermijn vooraf worden getoetst en goedgekeurd. Als tijdens de uitvoering zou blijken dat die begroting onderschat was, moet het studiebureau dit volgens de opdrachtdocumenten melden en moet een uitbreiding van de initiële begroting worden besproken voorafgaand aan de uitvoering van bijkomende prestaties.

DWV stelde dat op het kernteam de nodige taken werden besproken, alsook de vooruitgang van lopende taken. Toen het Rekenhof DWV vroeg de door het studiebureau opgemaakte begroting voor de prestaties van verrekening 1 en ibis te bezorgen, ontving het een verantwoordingsmemo opgemaakt door het studiebureau met daarin de begroting van die prestaties⁷⁵. Die verantwoordingsmemo's zijn echter opgemaakt nadat de prestaties al deels waren uitgevoerd en betreffen dus geen voorafgaande begroting. Het is belangrijk dat DWV sturend optreedt naar studiebureaus toe, zodat ze niet voor voldongen feiten wordt geplaatst. DWV moet erover waken dat meerprestaties slechts aanvaardbaar zijn mits ze op expliciete vraag van DWV gebeuren⁷⁶.

Voor de bijkomende onderzoekstaken (AANV2) in het kader van verrekening 1 en ibis gaf DWV aan dat het studiebureau onder haar toezicht werkte, meestal in haar kantoren. DWV toonde echter de voorafgaande begroting en goedkeuring van de bijkomende taken niet formeel aan en verwees naar overlegmomenten met het studiebureau. Ze gaf aan dat bijkomende (onderzoeks-) taken nooit zouden gebeuren zonder voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke projectleider(s) binnen DWV, dat prestatiestaten altijd zouden zijn nagekeken door de projectleider(s) en prestaties die niet waren overeengekomen zouden zijn afgewezen.

5.3.3 Plafondbedrag

Ook het gebruik van een plafondbedrag kende een onvolkomen toepassing. Het plafondbedrag was kennelijk ontoereikend om de doelstelling van de studieopdracht te bereiken.

Een plafondbedrag als maatregel om de studiekosten te kunnen beheersen, is slechts zinvol als er voldaan is aan een aantal randvoorwaarden. Zo vereist het zorgvuldigheidsbeginsel dat de aanbestedende overheid er zeker van is dat de opdracht op een normale, rendabele manier binnen het plafondbedrag kan worden gerealiseerd. Dat veronderstelt dat bij aanvang van de plaatsingsprocedure de scope van de opdracht voldoende gedetailleerd vastgesteld is, en daarmee samenhangend ook het plafondbedrag (of de formules en de bouwwaarde waarop het plafondbedrag wordt berekend) zorgvuldig vastgesteld is. Onder meer op basis van die gegevens zal een ondernemer bepalen of het voor hem zinvol en haalbaar is om deel te nemen aan de opdracht. Hoewel het doel is om binnen het kostenplafond te blijven, blijft enige flexibiliteit vereist om zo nodig aanpassingen te maken. In het kader van risicobeheer moet de aanbestedende overheid potentiële risico's identificeren en herzieningsclausules in het bestek opnemen.

⁷⁵ Voor het gedeelte van de verrekening 1bis dat voorgelegd werd aan de raad van bestuur van DWV van maart 2022 (een bijkomende uitbreiding van het studiebudget met 300.000 euro voor prestaties als gevolg van de keuze voor de concurrentiegerichte dialoog als plaatsingsprocedure voor de DBFM-opdracht) werd geen verantwoordingsmemo opgemaakt. Het bedrag van die meerwerken werd begroot in overleg met het studiebureau (antwoord DWV van 5 mei 2025).

⁷⁶ Ook zo vermeld in de notulen van de raad van bestuur DWV van 8 mei 2020 (agendapunt A.3) bij de uitbreiding van het studiebudget met 4,1 miljoen euro aan prestaties bij het plafondbedrag.

Aan die randvoorwaarden was in onderliggend geval niet voldaan. Eerst en vooral waren het voorwerp en doel van de studieopdracht in de opdrachtdocumenten te ruim en te algemeen omschreven voor een correcte inschatting van de benodigde studies door het studiebureau. Zo had het grootste deel van de bijkomende ondersteuning (AANV1) betrekking op stakeholdermanagement⁷⁷. DWV erkent dat de opdrachtdocumenten geen omstandige input over het stakeholdermanagement verstrekten, zodat het studiebureau de vermoedelijke hoeveelheden moeilijk correct kon inschatten. Bovendien besloot DWV de interne ondersteuning door de projectleiders en de stakeholdermanagers van DWV te verminderen ten laste van het studiebureau⁷⁸. Ook de prestaties als gevolg van de keuze voor de concurrentiegericht dialogische procedure als plaatsingsprocedure voor de DBFM-opdracht (AANV4) waren het gevolg van een gebrek aan omstandige input in de opdrachtdocumenten. Bij opmaak van de opdrachtdocumenten was nog niet bekend dat DWV voor die procedure zou kiezen. Het studiebureau stelde zijn offerte dan ook op basis van een onderhandelingsprocedure op. Als het zoals in onderliggend geval (deels) aan het studiebureau wordt overgelaten om, naast een eenheidsprijs, ook een inschatting van de vermoedelijke hoeveelheden op te geven in de inventaris, is het nochtans des te belangrijker om de scope van de opdracht voldoende gedetailleerd vast te stellen bij aanvang van de plaatsingsprocedure.

DWV onderschatte ook zelf de scope van de opdracht. Aangezien de studieopdracht voortbouwde op de eerste studieopdracht van AWW waarin al een uitgebreide optimalisatiestudie werd uitgevoerd met een veel langere uitvoeringstermijn en hogere kostprijs dan initieel voorzien (zie punt 5.1.1), ging DWV er kennelijk van uit dat sommige onderdelen nog slechts beperkte prestaties vereisten. De opdrachtdocumenten van de nieuwe studieopdracht bepaalden uitdrukkelijk dat de alternatievenstudie en de opmaak van het schets- en voorontwerp alleen nog voor een beperkt deel dienden te worden uitgevoerd. In realiteit bleken nog heel wat bijkomende onderzoekstaken nodig, zoals bijkomend alternatievenonderzoek na terugkoppeling en overleg met stakeholders⁷⁹.

Het plafondbedrag werd procentueel berekend op de bouwwaarde. DWV bepaalde die percentages o.a. op basis van ervaring met andere projecten, al geleverde en nog te leveren prestaties van de toen nog lopende studieopdracht, vergelijkingen met percentages en de destijds klassieker contracten met KVIV-formules⁸⁰. Het is niet uitgesloten dat DWV andere percentages zou hebben gehanteerd en een ander plafondbedrag zou hebben vastgesteld als ze de scope van de opdracht nauwkeuriger had ingeschat.

De opdrachtdocumenten voorzagen wel in enige flexibiliteit door de koppeling van het plafondbedrag aan de bouwwaarde, maar die stond niet in verhouding tot de omvang van de daadwerkelijk gerealiseerde studieprestaties. De opdrachtdocumenten voorzagen in het kader van risicobeheer verder niet in specifieke herzieningsclausules, bijvoorbeeld om de opdracht uit te breiden als meer alternatievenonderzoek diende uitgevoerd te worden.

⁷⁷ In totaal had 284.834 euro betrekking op het stakeholdermanagement.

⁷⁸ Bijlage 3 bij notulen raad van bestuur DWV van 8 mei 2020. Ombouw R4 West en Oost tot Primaire Wegen. Stand van zaken – studiecontract – ontwerpvergoeding. Deze bijlage vermeldt: *In het bestek van de studieopdracht werd geen omstandige input opgenomen over de verwachtingen naar stakeholdermanagement. Op die manier kon dit door de Maatschap moeilijk correct ingeschat worden. Gaandeweg is ook vastgesteld dat ook intern de verwachtingen van ondersteuning dienden bijgestuurd te worden in functie van ontlasting van de projectleiding en de stakeholdermanagers van DWV.*

⁷⁹ De memo van het studiebureau van 30 april 2020 vermeldt: *Het betreft hier aspecten die wél voorzien zijn in het bestek en/of de offerte, maar die gaandeweg – zonder dat dit op voorhand kon ingeschat worden – een substantieel groter werkpakket geworden zijn.*

⁸⁰ KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging)-tarieven zijn barema's die kunnen gebruikt worden om het ereloon van ingenieurs te bepalen.

5.4 Deelconclusie

Eind 2014 plaatste AWV een eerste studieopdracht om de R4 West en Oost om te bouwen tot primaire wegen. Eind december 2017 besliste DWV, aan wie het project intussen werd toevertrouwd, om via onderhandelingen met het studiebureau tot een overeenkomst te komen om die eerste studieopdracht te beëindigen. DWV meende immers dat de toevoeging van de bijkomende prestaties nodig om de studieopdracht volledig uit te voeren, in een ongeoorloofde wezenlijke wijziging zouden resulteren.

Voor de nieuwe studieopdracht voor de vervolmaking van de al opgeleverde studies en prestaties die DWV eind december 2017 plaatste, diende enkel het studiebureau dat de eerste studieopdracht uitvoerde een aanvraag tot deelneming in. Het is twijfelachtig of de veeleer beperkte informatie over de eerdere studies andere geïnteresseerde ondernemers voldoende informatie bood om zich met kennis van zaken kandidaat te stellen voor de nieuwe studieopdracht, zoals vereist. Ook de gunningscriteria in de selectieleidraad versterkten de kansen voor het studiebureau dat de eerste studieopdracht uitvoerde. Bovendien verrichte dit studiebureau tijdens de plaatsingsprocedure van de nieuwe studieopdracht nog prestaties onder de eerste studieopdracht voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de vervolgopdracht. In dergelijke omstandigheden was het wenselijk dat DWV de nieuwe studieopdracht pas had geplaatst nadat ze beschikte over die studieresultaten.

DWV gunde de nieuwe studieopdracht begin september 2018 voor 12,1 miljoen euro. Eind maart 2025 was al 17,4 miljoen euro aan de studieopdracht uitgegeven. Er werden vijf bijakten en vier verrekeningen aan de oorspronkelijke opdracht toegevoegd. De onderbouwing in de bijakten en verrekeningen, kon het Rekenhof niet altijd overtuigen.

De opdrachtdocumenten van de nieuwe studieopdracht bevatten een aantal mechanismen om de studiekost te beheersen. Zo begrensde een plafondbedrag het studiebudget voor de deelopdrachten 1 tot en met 3. DWV stelde de scope van de nieuwe opdracht onvoldoende gedetailleerd vast in de opdrachtdocumenten, waardoor er geen zekerheid was dat de opdracht op een normale en rendabele manier binnen het plafondbedrag kon worden gerealiseerd.

DWV breidde het studiebudget uiteindelijk uit met 5,6 miljoen euro bovenop het plafondbedrag waardoor ze een fundamenteel uitgangspunt van de opdracht verliet en het economisch evenwicht van de opdracht mogelijk wijzigde ten gunste van het studiebureau, wat een ongeoorloofde wezenlijke wijziging van de oorspronkelijke opdracht kan uitmaken. DWV liet na een aankondiging van de wijziging bekend te maken, wat het transparantiebeginsel in het gedrang brengt. Ook bracht DWV bepaalde prestaties die al onder deelopdracht 3 werden gepresteerd, onder in deelopdracht 4 waarvoor geen plafondbedrag gold, wat juridisch betwistbaar is. Minstens ondermijnt dit alles het nut van het plafondbedrag als beheersmaatregel. In oktober 2023 verhoogde DWV het studiebudget voor deelopdracht 4 van 4,3 naar 9,2 miljoen euro. Een dergelijke toename van de uit te voeren hoeveelheden is delicaat. Een realistischer beeld van de uit te voeren hoeveelheden had wellicht een impact op de prijszetting voor deelopdracht 4 gehad.

Ook andere mechanismen om de studiekost te beheersen, zoals een procedure voor het voorafgaandelijk nazicht van de benodigde prestaties, heeft DWV onvolkomen toegepast.

De studieopdracht loopt langer dan initieel voorzien. Een langere studieperiode heeft uiteraard ook financiële gevolgen, bijvoorbeeld door indexaties en juniorprofielen die doorgroeien.

Hoofdstuk 6

Algemene conclusies

Het Rekenhof onderzocht voor vier studieopdrachten, met name de studieopdracht voor de Ro Noord, de Ro Oost, het Brabantnet en de R4 West en Oost, de belangrijkste verrekeningen of wijzigingen.

De vier studieopdrachten lopen nog. De totale omvang en kostprijs staan bijgevolg nog niet vast. De uitvoering ervan kan dan ook nog niet definitief of volledig worden beoordeeld. Wel blijkt al dat het studiebudget voor drie van de vier onderzochte studieopdrachten het initiële gunningsbedrag aanzienlijk zal overschrijden. Voor Ro Noord bedroeg de totale uitgave al 85 miljoen euro; dit is meer dan het dubbele van het gunningsbedrag (36 miljoen euro). De herziene (geactualiseerde) inschatting van het totale benodigde studiebudget bedroeg in 2023 103,6 miljoen euro. Voor het Brabantnet bedroeg het gunningsbedrag voor de studieopdracht 5,9 miljoen euro; in maart 2025 was al 11 miljoen euro uitgegeven en had DWV daarnaast bijkomende nieuwe studieopdrachten gesloten voor een totaal van 8,75 miljoen euro. Voor R4 West en Oost ten slotte overschreed de uitgave voor de studies in maart 2025 het gunningsbedrag (12,1 miljoen euro) met ruim 40%.

De vier studieopdrachten zullen ook langer lopen dan initieel ingeschat.

DWV besteedde doorgaans aandacht aan de onderbouwing van de verrekeningen en bijakten bij de studieopdrachten, maar het Rekenhof achtte die niet altijd overtuigend. Soms formaliseerde DWV de bijakte laattijdig, bevatte de bijakte niet alle noodzakelijke vermeldingen, of liet DWV na een aankondiging van de wijziging bekend te maken, wat de transparantie niet ten goede komt.

Het gestegen studiebudget kent diverse oorzaken, zoals tussentijds gewijzigde regelgeving, tussentijds (soms herhaaldelijk) wijzigende beleidsbeslissingen, bijkomende vragen van stakeholders en een minder zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Het voorwerp van de onderzochte studieopdrachten is ruim en algemeen omschreven, wat een realistische inschatting van de studiomvang bij de start van de studieopdrachten bemoeilijkte.

Hoewel het inherent is aan een complexe studieopdracht tegen prijslijst dat de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in de opdrachtdocumenten verschillen van de realiteit, kunnen ze niet onbeperkt worden overschreden. Een manifeste afwijking is juridisch delicaat en brengt de principes van mededinging, gelijkheid en transparantie in het gedrang. In minstens één studieopdracht bereikt de werkelijk te presteren hoeveelheid een omvang die een veelvoud betrof van de initiële inschatting.

De herhaaldelijke toekenning van bijkomende studies door DWV aan eenzelfde dienstverlener kan, hoewel technisch-operationeel ongetwijfeld voordelig, leiden tot een grote afhankelijkheid van de betrokken dienstverlener. Dit kan op langere termijn ook de marktwerking verstoren, want als andere ondernemers geen kansen krijgen om mee te dingen, leidt dat tot een afname van concurrentie.

Het Rekenhof erkent dat een complexe en langlopende studieopdracht voor een grootschalig infrastructuurproject van groot maatschappelijk belang, waarbij een veelheid aan stakeholders actief participeren, onmogelijk van bij het begin volledig kan worden gedefinieerd. Enige flexibiliteit kan nodig zijn om deze opdrachten tijdens de uitvoering ervan te kunnen wijzigen ingevolge nieuwe inzichten en gewijzigde of onvoorzienbare omstandigheden. Daartoe kan een aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten herzieningsclausules voorzien. Of de veeleer algemeen geformuleerde en ruim bepaalde bestekbepalingen voldoende zorgvuldig waren opgesteld om formeel-juridisch als duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausules te kunnen worden beschouwd, is onzeker. Alleszins was een meer gedetailleerde, zorgvuldige formulering van de herzieningsclausules aangewezen.

In de studieopdrachten voor het Brabantnet en de R4 West en Oost hadden de wijzigingen respectievelijk tot gevolg dat de uitgevoerde studies soms nog moeilijk vergelijkbaar waren met de initieel in mededinging geplaatste studieopdracht of dat een fundamenteel uitgangspunt werd verlaten. Dergelijke wijzigingen brengen de relevantie van de initiële mededinging in het gedrang. Mogelijk kunnen zij als wezenlijke wijzigingen worden beschouwd waarvoor in beginsel een nieuwe procedure voor het plaatsen van een opdracht moet worden ingeleid. De beslissing van DWV om de studies uit de oorspronkelijke opdracht te lichten en op grond van een monopoliesituatie te gunnen aan het zittende studieconsortium, is voor kritiek vatbaar.

De beheersmaatregelen waarin de opdrachtdocumenten voorzagen, zoals de mogelijkheid om voor duidelijk af te bakenen opdrachten een forfaitair pakket aan uren af te spreken of te werken met een plafondbedrag, heeft DWV onvolkomen toegepast.

Hoofdstuk 7

Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert aan het management van DWV de volgende aanbevelingen.

Thema's	Aanbevelingen	Zie punt
Raming	1 DWV moet uitgaan van een zo volledig mogelijke en realistische raming, zowel van de nodige studietijd, de scope als van de in te zetten middelen. Ze moet in de planning marges inbouwen om onvoorziene omstandigheden, evoluties of bijkomende vragen van stakeholders op te vangen.	2.1 2.2.1 3.1 3.2 4.2.1 4.2.5 5.2 5.2.3
Scope studieopdracht	2 DWV moet in de opdrachtdocumenten de scope van de studieopdracht en de verwachte inzet van middelen voldoende precies weergeven, zodat inschrijvers met kennis van zaken de potentiële omvang van de studieopdracht kunnen inschatten en hun offerte opmaken.	2.3 4.2.4 5.2.3 5.3.3
Herzieningsclausules	3 DWV moet in de opdrachtdocumenten de nodige herzieningsclausules opnemen, zodat ze over flexibiliteit beschikt om, binnen bepaalde randvoorwaarden, de studieopdracht tijdens de uitvoering te wijzigen. Zij moet deze duidelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig formuleren, zodat ze beantwoorden aan de wettelijke vereisten.	2.3 4.2.4 5.2.3 5.3.3
Transparantie	4 DWV moet in alle gevallen waarin de regelgeving dit vereist, de wijzigingen bekendmaken. Dit versterkt de rechtszekerheid en de transparantie, voorkomt juridische betwistingen en verhoogt het vertrouwen in het aanbestedingsproces.	2.4 3.2 4.2.2 5.2.1
Toepassing overheidsopdrachtenregelgeving	5 DWV moet het beroep op een wettelijk voorziene wijzigingsgrond altijd deugdelijk motiveren. DWV moet bij significante wijzigingen in de omvang of inhoud van de opdracht nagaan of er geen sprake is van een wezenlijke wijziging en aldus een nieuwe plaatsingsprocedure noodzakelijk is.	4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.2.1
	6 In geval van bijkomende diensten of wijzigingen aan de voorziene diensten moet DWV in de verrekening of de bijakte de verlenging van de uitvoeringstermijn of de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn vermelden.	4.2.5
Beheersmaatregelen	7 DWV moet de in de opdrachtdocumenten voorziene beheersmaatregelen om de studiekosten te beheersen nauwgezet en systematisch toepassen.	2.4 4.3 5.3

Thema's	Aanbevelingen	Zie punt
Mededinging	8 DWV moet vermijden dat ze te afhankelijk wordt van een dienstverlener en de marktwerking op langere termijn wordt verstoord. DWV moet bij bijkomende studies systematisch nagaan of een nieuwe overheidsopdracht wenselijk is.	2.2.3 2.2.4 2.3 3.2
	9 DWV moet in de opdrachtdocumenten voorzien in een exitstrategie, zodat ze in het geval van een stopzetting van de studieopdracht een nieuwe overheidsopdracht met voldoende garanties voor de mededinging kan plaatsen.	5.1.2
	10 DWV moet het risico op afhankelijkheid van dienstverleners actief beheersen, onder meer door te investeren in interne regiecapaciteit en erover te waken dat bij de plaatsing van studieopdrachten de mededinging speelt.	2.3



Het Rekenhof brengt de opvolging van de aanbevelingen in beeld op monitor.ccrek.be ten vroegste 1 jaar na publicatie.

Hoofdstuk 8

Reactie van de minister

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken sloot zich aan bij de reactie die DWV bezorgde op 23 december 2026.

DWV waardeert dat het auditrapport een duidelijk beeld geeft van haar werking en haar dagelijkse uitdagingen. Ook waardeert zij de erkenning dat de omvang en complexiteit van de betrokken projecten het niet altijd mogelijk maken de (financiële) omvang en impact van een project accuraat en sluitend in te schatten, en dat de schorsing van het project luchthaventram op een kostenbewuste manier gebeurde. Hoewel het auditrapport rekening houdt met de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van DWV, wou DWV nogmaals benadrukken dat die rol naast een juridische benadering ook een economische, maatschappelijke en soms pragmatische benadering vereist. Verschillende beslissingen kwamen daarom tot stand na een zorgvuldige afweging van juridische en economische elementen, en met oog voor de realisatie van maatschappelijke meerwaarde.

Bij de studieopdracht Ro Noord vraagt DWV zich af hoe de algemene erkenning van het Rekenhof dat het inherent is aan complexe studieopdrachten tegen prijslijst dat de vermoedelijke hoeveelheden door diverse factoren kunnen stijgen, zich verhoudt tot de opmerking dat bepaalde overschrijdingen juridisch risicovol zijn. Het Rekenhof wijst erop dat die inherentie niet wegneemt dat bij een te manifeste over- of onderschatting van de vermoedelijke hoeveelheden de relevantie van de initieel georganiseerde mededinging vermindert en de principes van transparantie, gelijkheid en mededinging in het gedrang komen.

DWV benadrukte dat als die factoren tot noodzakelijke wijzigingen aan een (studie)opdracht leiden, zij altijd streeft naar een praktische oplossing die de voortgang van het project waarborgt en juridisch robuust onderbouwd is, waarbij ook de financiële en maatschappelijke kost wordt meegewogen. Die indirecte kost en de juridische risico's die een mogelijke stopzetting van een studieopdracht mee zouden brengen, acht zij onvoldoende in rekening gebracht in het auditrapport.

Verder wees DWV erop dat de vier studieopdrachten al geruime tijd geleden zijn gegund. Voor de studieopdrachten Ro Noord en Brabantnet stelde DWV niet zelf de opdrachtdocumenten op. Eventuele tekortkomingen zijn haar dan ook niet toerekenbaar. De opdrachtdocumenten van die studieopdrachten bleken bovendien niet aangepast aan de nieuwe aanpak voor complexe infrastructuurprojecten die de Vlaamse Regering met de oprichting van DWV beoogde. Intussen doorliep DWV een leercurve en zou zij de lessen die bleken uit o.m. de onderzochte studieopdrachten, meegenomen hebben in de vormgeving van de recentere studieopdrachten.

DWV meent ook dat de publicatie van wijzigingen en van gegunde opdrachten voor haar niet evident is. DWV beschouwt zich in het licht van het mededingingsrecht als een onderneming. Volgens DWV zou de publicatie in haar hoofde bijgevolg beschouwd kunnen worden als een handeling die kartelvorming in de hand werkt. Daarom acht zij een behoedzame opstelling raadzaam. Zelfs al zou DWV omwille van die argumenten kunnen overwegen om bepaalde elementen

niet op te nemen in die bekendmaking, lijken zij volgens het Rekenhof de volledige afwezigheid van bekendmaking niet te verantwoorden.

DWV haalde aan dat dat het auditrapport op verschillende plaatsen ramingen van projecten vergelijkt die volgens een verschillende ramingsmethodiek zijn opgesteld, waardoor de indruk kan ontstaan dat de verschillen groter zijn dan daadwerkelijk het geval is. Dat verschil wordt vaak nog bijkomend geaccentueerd door de aanzienlijke tijdsperiode die zich soms tussen de berekening van de bedragen bevindt.

Zij gaf ten slotte ook aan dat het ontwerpverslag op verschillende plaatsen onvoldoende onderscheid maakt tussen de oorspronkelijke aanbesteding en bijkomende prestaties die op grond van het KB uitvoering wegens onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden aan de studieopdracht werden toegevoegd. Zij meent dat daardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat het studiebudget bewust werd uitgebreid boven het plafondbedrag, terwijl die bijkomende prestaties logischerwijze niet in vooraf vastgelegde plafonds konden worden opgenomen. Daarnaast merkte ze op dat het verslag vaak suggereert dat bepaalde wijzigingen *mogelijk wezenlijk* waren en dus aanleiding hadden moeten geven tot (her)aanbesteding, terwijl DWV te goeder trouw en juridisch correct een beroep deed op de wijzigingsgronden in het KB uitvoering. Het beroep op die wijzigingsgronden of de onderbouwing van de toepassingsvoorwaarden ervan, overtuigde het Rekenhof echter niet altijd.

Bijlage

Antwoord van De Werkvennootschap nv, gevalideerd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Brussel, 23 december 2025

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw ontwerpverslag dd. 26 november 2025 bezorgen wij u hieronder onze inhoudelijke terugkoppeling over de voorgestelde tekst.

Ten eerste wensen wij u te bedanken voor de tijd en inspanning welke u de afgelopen jaren in deze audit heeft geïnvesteerd. Bij het lezen van het ontwerpverslag merken wij dat u een duidelijk beeld heeft gekregen van onze werking, alsook de uitdagingen waar wij als De Werkvennootschap dagelijks mee geconfronteerd worden bij het realiseren van onze projecten. Zo waarderen wij o.m. dat u bevestigt dat de omvang en complexiteit van onze projecten het niet altijd mogelijk maken om van tevoren een volledig accurate en sluitende inschatting te maken van de (financiële) omvang en impact van een project. Wij waarderen tevens dat u erkent dat wanneer De Werkvennootschap, buiten haar wil om, genoodzaakt werd het Luchthaventram project te schorsen, dit op een kostenbewuste manier gebeurde waardoor de verloren kosten tot een minimum werden beperkt en bepaalde prestaties konden worden gerecupereerd.

Wij nemen eveneens nota van de verschillende opmerkingen en bevindingen welke u in uw ontwerpverslag formuleert. Over een aantal van de geformuleerde opmerkingen en bevindingen wensen wij echter nog nadere duiding te geven. Wij hopen dat u deze bedenkingen in overweging kunt nemen en enkele bevindingen uit het verslag in functie daarvan nog nader kunt kaderen.

Los van onze bevindingen danken wij u om in het voorlopig verslag rekening te hebben gehouden met de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid die De Werkvennootschap opneemt, die naast een juridische benadering van de uitdagingen waarmee wij als organisatie worden geconfronteerd ook noopt tot een economische benadering. Toch nemen wij deze mogelijkheid te baat om dit nogmaals te onderlijnen. Diverse beslissingen en handelingen die in uw rapport worden geauditeerd zijn tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van de juridische en economische elementen, en werden genomen met oog voor de realisatie van maatschappelijke meerwaarde.

Daarnaast danken wij u voor de aanbevelingen die wij ter harte zullen nemen, en waar nodig zullen concretiseren.

Wij formuleren hieronder de algemene bedenkingen. In het document in bijlage voegen wij onze uitgebreide terugkoppeling telkens met verwijzing naar het relevante hoofdstuk van uw ontwerpverslag.

1. Bestempeling “juridisch risicovol”

In het ontwerpverslag wordt meermaals gesteld dat bepaalde overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden (bij de uitvoering van de studieopdracht Ro Noord) “juridisch risicovol” zijn of waren. De Werkvennootschap vraagt zich echter af hoe deze opmerkingen zich verhouden tot de

algemene erkenning door het Rekenhof dat stijging van studiekosten als gevolg van o.m. “*een complexer dan verwacht vergunningstraject, intens stakeholdermanagement, een versnelde uitvoering van flankerend beleid en bijkomende quick wins*” inherent zijn aan dit soort complexe projecten. Deze twee stellingen lijken op het eerste gezicht incompatibel met elkaar. Het is een feit dat bij dit soort complexe projecten tal van externe factoren bestaan waar de aanbestedende overheid geen of zeer beperkte controle over heeft maar waar wel mee moet worden omgegaan om het project te kunnen realiseren. In bepaalde gevallen leidt dit tot een noodzakelijke wijziging van de (studie) opdracht. Er wordt daarbij altijd gestreefd naar een praktische oplossing, welke de voortgang van het complexe project waarborgt, maar ook tegelijkertijd juridisch robuust onderbouwd is. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de financiële en algemene maatschappelijke kost van de vereiste wijziging. Omdat het een evenwichtsoefening is tussen al deze aspecten, kan het in bepaalde gevallen zijn dat, wanneer er enkel naar het juridisch perspectief wordt gekeken, mogelijk een ogenschijnlijk minder risicovolle oplossing bestond. Een dergelijke oplossing zou echter een onevenredig hoge financiële en maatschappelijke kost hebben, o.m. in de vorm van bijkomende vertraging in complexe projecten en daarmee indirecte kosten en impact op de mens en economie.

Daarnaast wenst De Werkvennootschap aan te stippen dat de analyse geen rekening lijkt te houden met de juridische risico's die een stopzetting van de desbetreffende studieopdracht met zich meebrengt. Gelet op de aard van de studieopdracht – een opdracht tegen prijslijst – en de opdrachtomschrijving in het bestek, is de kans niet ondenkbeeldig dat de opdrachtnemer de rechtmatigheid van een stopzetting zou betwisten. Deze mogelijkheid werd bijvoorbeeld mee betrokken in de afweging die werd gemaakt om een keuze te maken tussen het instellen van een open systeem en heraanbesteding.

2. Publicatie van wijzigingen en gegunde opdrachten

Net zoals in het kader van de audit van de dienstenopdrachten werd aangestipt, wenst De Werkvennootschap de aandacht erop te vestigen dat publicatie van wijzigingen en van gegunde opdrachten voor haar geen evidentie is, m.n. gelet op het mededingingsrecht. De Werkvennootschap kan immers, in het licht van het mededingingsrecht, als een “onderneming” beschouwd worden, waardoor zij onder het toepassingsgebied van deze reglementering valt. Tegelijk wordt het informeren van de markt omtrent de uitkomst van plaatsingsprocedures beschouwd als een daad die kartelvorming in hand werkt (zie o.m. Belgische Mededingingsautoriteit, *Samenspanning bij overheidsopdrachten Een gids voor inkopers bij overheden*, blz. 22 en 26). Er zijn dus goede gronden om te stellen dat het voor De Werkvennootschap raadzaam is zich behoedzaam op te stellen wanneer het risico op mededingingsbeperkende handelingen (zoals het faciliteren van kartelvorming door verspreiding van concurrentiegevoelige informatie) aan de orde is.

3. Feiten welke hun oorsprong vinden vóór de oprichting van De Werkvennootschap

Op enkele plekken in het ontwerpverslag worden bepaalde tekortkomingen bij het opstellen van opdrachtdocumenten bij De Werkvennootschap gelegd terwijl De Werkvennootschap op het moment dat die documenten werden opgesteld nog niet was opgericht. Het gaat onder andere om de studieopdrachten ‘Ro Noord’ en ‘Brabantnet’. De Werkvennootschap is van mening dat de opmerkingen die t.a.v. die tekortkomingen worden geformuleerd, onterecht zijn en in elk geval niet aan De Werkvennootschap kunnen worden toegewezen. Voor zover de tekortkomingen worden vermeld, moet in elk geval duidelijk melding worden gemaakt dat dit feiten betreft van vóór de oprichting van De Werkvennootschap.

4. Ouderdom van de studiecontracten

De Werkvennootschap wenst te benadrukken dat de vier studieopdrachten – waarvan twee niet door De Werkvennootschap werden gegund, zodat De Werkvennootschap ook niet kon tussenkomen in de vormgeving van de bestekbepalingen (zie supra) – reeds geruime tijd geleden werden gegund. De laatst gegunde opdracht is die voor Ro Oost, hetgeen plaats greep medio 2018. De Werkvennootschap heeft inmiddels een leercurve doorlopen. Immers, De Werkvennootschap werd opgericht o.m. met het decretale doel om draagvlak te creëren en aandacht te hebben voor het flankerend beleid, om zo complexe infrastructuurprojecten versneld te realiseren. De Vlaamse Regering beoogde met de oprichting van De Werkvennootschap aldus complexe mobiliteitsinfrastructuurprojecten aan te pakken op een andere manier dan voorheen het geval was. Hieruit volgt ook – zo is gebleken – dat de studieopdrachten aangepast dienen te zijn aan deze rol die aan De Werkvennootschap werd toebedeeld. De lessen die bleken uit o.m. de onderzochte studieopdrachten werden meegenomen in de vormgeving van de recentere studieopdrachten.

5. Vergelijken van geraamde bedragen

Er worden op verschillende plekken in het ontwerpverslag geraamde bedragen van projecten en daarbij behorende studiekosten vergeleken. Alhoewel er meestal wel wordt gesteld dat er sprake is van verschillende ramingsmethodieken, wordt er naar mening van De Werkvennootschap meerdere keren niet duidelijk genoeg gemaakt dat twee zeer verschillend berekende bedragen met elkaar worden vergeleken. Een niet nauwkeurige of snelle lezing van het ontwerpverslag kan dan de lezer tot de conclusie brengen dat er veel grotere verschillen bestaan tussen de verschillende geraamde waardes dan dat daadwerkelijk het geval is. Het verschil wordt in de meeste gevallen nog verder geaccentueerd doordat er soms tot 10 jaar tussen beide ramingen zit. In één specifiek geval vallen er binnen die periode zowel de Covid-19 pandemie alsook de start van de oorlog in Oekraïne. Dit tezamen met de toepassing van een andere (meer accurate) ramingsmethodiek leidt logischerwijze tot aanzienlijk hogere bedragen. De Werkvennootschap is van mening dat de vergelijking van geraamde waardes in die zin beter (tekstueel) gekaderd zou kunnen worden.

6. Onderscheid oorspronkelijke opdracht en aanvullende opdracht

Op een aantal plekken in het ontwerpverslag wordt volgens De Werkvennootschap niet duidelijk genoeg een onderscheid gemaakt tussen de oorspronkelijke aanbesteding en aanvullende prestaties welke conform de artikelen 38, 38/1, 38/2, ... KB Uitvoering aan de studieopdrachten werden toegevoegd. Er wordt op die wijze bijvoorbeeld gealludeerd dat er bewust een uitbreiding van het studiebudget boven het plafondbedrag zou zijn doorgevoerd. Deze conclusie is volgens De Werkvennootschap echter niet correct. Wijzigingen aan de studieopdracht conform de voormelde artikelen vinden immers hun oorsprong in onvoorziene en/of onvoorzienbare omstandigheden. Het is dan ook logisch dat die bijkomende prestaties, gelet op hun oorsprong, niet werden meegenomen in vooraf bepaalde en/of opgelegde plafondbedragen. De Werkvennootschap is van mening dat dit onderscheid beter gemaakt dient te worden in het ontwerpverslag.

In dezelfde lijn merkt De Werkvennootschap op dat er in het ontwerpverslag vaak wordt gesteld dat een wijziging mogelijks wezenlijk was. Daarbij wordt aangestuurd op de nood aan een volledige heraanbesteding of een aparte aanbesteding, dit in plaats van een opdrachtwijziging. De juridische gronden vervat in artikelen 38, 38/1, 38/2, ... KB Uitvoering hebben echter juist als doel om, wanneer aan bepaalde strenge eisen is voldaan, een heraanbesteding niet noodzakelijk te maken. Op verschillende punten in het ontwerpverslag wordt echter gekozen voor een formulering waaruit de indruk wordt gewekt dat, ondanks een correcte toepassing van de voormelde

uitzonderingsgronden, door De Werkvennootschap onterecht werd gekozen om niet over te gaan tot (her)aanbesteding. De Werkvennootschap is van mening dat dit dan ook geen juiste weergave is van de feiten, waar De Werkvennootschap te goeder trouw en op juridisch correcte wijze beroep deed op de wettelijk voorziene uitzonderingsgronden.

Wij hopen dat u voorgaande bevindingen, alsook onze bevindingen die als bijlage worden aangehecht kunt meenemen bij de redactie van uw finaal rapport. Uiteraard zijn wij steeds beschikbaar om het voorgaande toe te lichten.

Wij danken u alvast voor de constructieve samenwerking en bijdrage aan de verbetering van onze organisatie en processen.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Casteels

Algemeen manager

Stijn Quagebeur

Voorzitter raad van bestuur

Dit verslag is ook beschikbaar op de website van het Rekenhof.



WETTELIJK DEPOT

D/2026/1128/09

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be